






Дело № 1-7/2022 (1-115/2021;)

Номер дела: **1-7/2022 (1-115/2021;)**

УИН: **14RS0023-01-2020-000451-54**

Дата начала: **09.12.2021**

Дата рассмотрения: **25.07.2022**

Суд: **Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Сыроватская Ольга Иннокентьевна**

Статьи УК: **111**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Муратов Владимир Александрович	Статьи УК: 111	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			09.12.2021
Передача материалов дела судье			09.12.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		20.12.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		27.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	17.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	БОЛЕЗНЬ СУДЬИ	25.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	04.02.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		15.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		16.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	30.03.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.04.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	22.04.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		12.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		13.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		18.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		25.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		27.05.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		08.06.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		06.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		07.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА	08.07.2022
Судебное заседание	Объявлен перерыв		18.07.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		25.07.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		26.07.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			29.07.2022

Акты

1-7/2022 П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Покровск 26 июля 2022 года

Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Сыроватской О.И., единолично,

с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Хангаласского района РС(Я) Попова А.В., Холмогорова А.А., старшего помощника прокурора Хангаласского района РС(Я) Маликова Д.А., Дохунаевой Л.В., старшего помощника прокурора Олекминского района РС(Я) Швецова П.В.,

подсудимого Муратова Владимира Александровича,

адвоката Протопоповой Н.Н. удостоверение №, ордер №,

при секретаре судебного заседания Трофимовой И.В., помощнике судьи Васильеве Г.Ю.,

а также потерпевшей ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Муратова Владимира Александровича, <данные изъяты>, не судим, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, суд

у с т а н о в и л :

Муратов Владимир Александрович (далее-Муратов В.А.) умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, при следующих обстоятельствах.

Так, Муратов В.А. в период времени с 20 час. 50 мин. до 21 час. 30 мин. 07.12.2019г. Муратов В.А., находясь в помещении гаража, расположенного по адресу: <адрес> на почве личных неприязненных отношений к ФИО1 (далее-ФИО1), обусловленных причинением им тяжкого вреда здоровью ФИО3 (далее-ФИО3), из ложно понятых дружеских отношений с ФИО3, с целью причинения ФИО1 тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и желая их наступления, взяв поочередно в руки неустановленный предмет по типу металлической трубы и применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, а также неустановленный предмет по типу металлического торцевого гаечного ключа и применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, нанес ими не менее 10 травмирующих воздействий в область головы, не менее 6 травмирующих воздействий в область правой верхней конечности, не менее 5 травмирующих воздействий в область левой верхней конечности, не менее 1 травмирующего воздействия в область задней поверхности грудной клетки, не менее 2 травмирующих воздействий в область правой нижней конечности, не менее 2 травмирующих воздействий в область левой нижней конечности ФИО1 Таким образом, Муратов А.В., умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему, нанес не менее 26 травмирующих воздействий по различным частям тела ФИО1, причинив тем самым последнему следующие телесные повреждения: Первая группа: ушибленная рана в лобно-теменной области справа с кровоизлиянием в подлежащих мягких тканях; ссадина с кровоподтеком в области спинки носа; ушибленная рана на фоне ссадины с кровоподтеком в области нижнего века левого глаза; ссадина с кровоподтеком в области правой ушной раковины; кровоподтек в правой окологлазничной области с переходом на правую скуловую область; ссадина на задней поверхности средней трети правого плеча; ссадина на наружной боковой поверхности средней трети правого плеча; ссадины на правой задней локтевой поверхности; ссадины на тыльной поверхности правой кисти; сливающийся кровоподтек с массивным кровоизлиянием в подлежащих мягких тканях правой верхней конечности с уровня средней трети плеча; ссадины на задней поверхности нижней трети правого предплечья; ушибленные раны на внутренней боковой поверхности нижней трети левого предплечья; сливающийся кровоподтек с массивным кровоизлиянием в подлежащих мягких тканях циркулярно по левому предплечью и левой кисти; ссадины на наружной боковой поверхности средней трети левого предплечья; ссадина на задненаружной боковой поверхности нижней трети левого предплечья; ушибленная рана в области нижнего края левой кисти с переходом на ладонную поверхность; кровоподтек на передней поверхности левой коленной области; кровоподтек в области передней поверхности верхней трети левой голени; кровоподтек на передней поверхности правой коленной области; ушибленная рана на фоне ссадины на передней поверхности верхней трети правой голени; ушибленная рана с ссадиной на фоне кровоподтека на передней поверхности средней трети правой голени; кровоподтек на передней поверхности нижней трети правой голени; массивное кровоизлияние в мягких тканях задней поверхности грудной клетки; кровоизлияние в мягких тканях левой височной области с частичным переходом на затылочную область; кровоизлияние в толще правой височной мышцы; кровоизлияние в мягких тканях в проекции левой скуловой дуги; кровоизлияния в мягких тканях правой щечной области; многооскольчатый перелом диафиза правой локтевой кости; внутрисуставной перелом с отрывом медиального надмыщелка правой плечевой кости, с кровоизлиянием в суставную сумку правого локтевого сустава; косой перелом дистальной трети диафиза левой плечевой кости; косой перелом дистальной трети диафиза левой лучевой кости; многооскольчатый перелом проксимального эпифиза правой малоберцовой кости; кровоизлияние в суставную сумку правого коленного сустава; кровоизлияние в суставную сумку левого коленного сустава; кровоподтек в лобной области справа, с кровоизлиянием в подлежащих мягких тканях. Вышеуказанные повреждения согласно п.6.2.3 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2008г. №194н (далее-«Медицинских критериев…», по признаку вреда здоровью, опасного для жизни человека, квалифицируются как тяжкий вред здоровью, и в совокупности состоят в причинно-следственной связи с наступлением смерти, но не состоят в отдельности. Вторая группа: ссадина в области левой носогубной складки; ссадина на наружной боковой поверхности верхней трети левого плеча. Ссадины, согласно п.9 «Медицинских критериев…», как не влекущие за собой кратковременного расстройства

здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируются как повреждения, не причинившие вред здоровью, и не состоят в причинно-следственной связи с наступлением смерти. Причиной смерти ФИО1 явилась сочетанная тупая травма головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, осложнившаяся массивной кровопотерей. Между сочетанной тупой травмой головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, осложнившихся массивной кровопотерей и наступлением смерти ФИО1 имеется прямая причинно-следственная связь. Муратов В.А. нанося телесные повреждения ФИО1, не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своих действий в виде его смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия. В результате преступных действий Муратова В.А., ФИО1 08.12.2019г. скончался, находясь в хирургическом отделении ГБУ МЗ РС (Я) «Олекминская центральная районная больница» (далее-ГБУ МЗ РС(Я) «Олекминская ЦРБ»).

Подсудимый Муратов В.А. вину в предъявленном обвинении не признал полностью и суду показал, что 07.12.2019г. работали с ФИО12 до обеда. До обеда позвонил ФИО9, что он с похмелья, у него дома гости, попросил привезти выпить. Муратов В.А. ему сказал, что работает до обеда, ближе к обеду ему позвонил ФИО2 по номеру №, приехал со <данные изъяты> ФИО75, был выпивший. Муратов В.А. с ФИО12 приехали на <адрес>, к Муратову В.А. домой, он снял обувь «Хаски», переоделся в новую робу, короткие унты на войлоке. Вместе с ФИО2, ФИО75 поехали к ФИО9. По пути с ФИО12 скинулись, купили 3 водки по 1 л.. Приехали, зашли в дом, ФИО9 и 2 незнакомых дальнобойщика спали. Дома был беспорядок, проснулся один из гостей, мужчина лет сорока, <данные изъяты>. Были ФИО10, ФИО9, гость, ФИО2, ФИО12, ФИО75 и он. Муратов В.А. примерно в 15 час. приготовил еду, когда он готовил, компания уже выпивала, он не пил. В это время позвонил ФИО7, Муратов В.А сказал, что они сидят у ФИО9, и ФИО7 спросил, могут ли они присоединиться. Он дал трубку ФИО9. Муратов В.А. понял, что они сейчас приедут. В течение 20 мин. приехали ФИО7 с ФИО4, выпившие, начали выпивать. Муратов В.А. присоединился к компании, начал выпивать. К этому времени они выпили около 1,5 л. водки., где-то к 18 час. водка заканчивалась. ФИО9 был изрядно выпивший, ФИО10 ушел. Он предложил поехать в бар «<данные изъяты>», сказал, что в «<данные изъяты>» возьмут водки. ФИО12 сказал, что пойдет домой, т.к. у него <данные изъяты>. ФИО2 сказал, что не надо вызывать такси, т.к. за ним сейчас <данные изъяты> приедет. ФИО75 уже уехал на серебристой машине, на которой их привез. Компания вышла на улицу курить, Муратов В.А. одевался. ФИО12 пошел к автобусной остановке в 30 метрах. Он вышел, там стояли 2 машины, в серебристой машине сидела <данные изъяты> ФИО2, с ее машины, в черную машину пересел на переднее сиденье ФИО75. Муратов В.А., ФИО12, ФИО4, ФИО7 сели в машину сзади, спереди два <данные изъяты>, ФИО2 был за рулем. Выехали в магазин «<данные изъяты>» за спиртным. ФИО7 говорил, что надо проехаться до ФИО1. Когда сидели, распивали спиртное, при приезде ФИО7, ФИО4 был разговор про ФИО1. Муратов В.А. ФИО1 знает, проживали рядом, учились в одной школе, дружил с <данные изъяты>, отношений не поддерживал, здоровались. Про его хулиганские действия с ним не обсуждали. С ФИО1 отбывали наказание в <данные изъяты>, разные отряды, он его не замечал. ФИО9 говорил, что ФИО1 хотел его дом сжечь, девушку <данные изъяты>. Начали обсуждать, что ФИО1 надо избить, в гараж привезти. Муратов В.А. вмешался, говорил, что они не для этого собрались, пусть обсудят это потом. Он не собирался его привозить, увозить, разговаривать, у них был свой интерес, который он весь вечер пресекал, говорил, что здесь сидит его <данные изъяты>-ФИО12. Муратов В.А. пытался их постыдить, ФИО12 сделал замечание, но он что-то пробухтел. ФИО4, прекратил, а ФИО7 с ФИО9 продолжали обсуждать, вспоминали, когда и что ФИО1 сделал. У ФИО7 есть подчиненный, друг ФИО3, они вместе в <данные изъяты> работали, и ФИО7 говорил ФИО12: «Почему его еще не наказали?», типа он избил ФИО3 «<данные изъяты>». Когда ехали в магазин, ФИО7 сказал, что надо до ФИО1, у ФИО12 спросил, где живет ФИО1, тот ответил, что на конце дачи. От магазина 2-3 мин.. Поехали туда, никто не знал, где живет ФИО1, заехали в ограду. Два <данные изъяты> остались сидеть в машине, они вчетвером вышли. Окна выходили в ограду. ФИО12 обратил внимание, что света в квартире нет, его дома нет, и Муратов В.А. сказал, поехали. ФИО7 сказал, пойдем, постучимся, может он дома. Все направились в его квартиру, поднялись на 2 этаж, с левой стороны угловая дверь. Дверь обычная, как межкомнатная. ФИО7 легонько постучал, никто не ответил. Потом несколько раз кулаком постучал, никто не ответил. Муратов В.А. сказал, что его дома нет, поехали, отвернулся. ФИО7 сказал, погоди. Дверь была как

профлист, с угла была чуть отогнута, ФИО7 2 пальца засунул и загнул. ФИО7 весил 120-130 кг. ФИО12, ФИО4 это видели. Муратов В.А. услышал голос, появился сам спящий ФИО1 в квартире. Муратов В.А. ему сказал, че не открываешь, мы же стучались, выходи, поговорим, смотри, дверь сломали, а он сказал, что спал, сейчас выйдет. Они стояли, обсуждали эту дверь, никто не говорил, что ФИО1 будут бить. ФИО7 взял и отломил ручку двери, Муратов В.А. сказал ему, что ты творишь, с ума сошел что ли. ФИО12 с ФИО4 подошли. ФИО1 оделся, попытался открыть дверь с той стороны, дверь не открывалась, он начал лезть в эту дыру. Там он застрял, ФИО7 взял его за шкирку и помог вылезти. ФИО1 170 см, весом в 60 кг., хлюпенький. ФИО4, ФИО12 ему сказали, пройдемся вниз. ФИО1 поинтересовался у ФИО12 в чем дело, он ему не ответил. Все спустились вниз, по дороге Муратов В.А. закинул руку на плечо ФИО1, спросил, что случилось, у парней какие-то претензии к тебе. ФИО1 ответил, что не знает. У ФИО1 какое-то странное состояние было, и он спросил у него, пьян ли он, на что ему ответил, что он употреблял наркотики. Муратов В.А. эту компанию знает, ФИО7 слишком агрессивный. Муратов В.А. пошел с ними не с целью чего-то предотвратить, ему стало интересно. Все пошли, он не переживал за ФИО1, т.к. с ними был <данные изъяты>-ФИО12. ФИО1 никто не предлагал переговаривать на месте, все вышли к машине. ФИО7 подтолкнул ФИО1 к машине. Не слышал, чтобы кто-то говорил ФИО1 сесть в машину. Ранее, с той стороны подъехала машина ФИО2, выбежал сам ФИО2, направился в сторону их машины. Открыл пассажирскую переднюю дверь, что-то взял, и направился обратно. Обе машины ФИО2 Начали садиться Муратов А.А., ФИО7, ФИО4, между ними сел ФИО1, впереди ФИО8, ФИО75 сидели. ФИО12 не поместился и Муратов В.А. сказал ему сесть к ФИО2, чтобы поехали за ними до магазина, потом куда надо. ФИО12 побежал через теплотрассу к серебристой машине, они отъехали. Они выехали на центральную впереди их, Муратов В.А. не обращал внимания, едет за ними машина или нет. Они остановились у ночного магазина, ФИО7 сказал, что купит спиртное, у него деньги есть. Зашел в магазин, они сидели в машине. Они ФИО1 спрашивали о том, что ФИО9 говорит, что он что-то творит, ФИО1 сказал, что эта история давно забыта, не знает, чего ФИО9 от него надо. ФИО7 занес 2 бутылки водки за пазухой, поехали дальше. Муратов В.А. спросил, куда едем дальше, ФИО7 ответил, что до ФИО9. Подъехали, машина ФИО2 проезжает мимо них. Муратов В.А. ФИО8 сказал, позвони ФИО2, узнай, забрал ли он ФИО12. Тот позвонил, узнал, что ФИО12 не забрал. Муратов В.А. ему сказал, вернуться и привезти ФИО12 к ним. Муратов В.А. зашел в ограду, ФИО8 отъезжает. Муратов В.А. смотрит, ФИО7, ФИО4, ФИО1 посередине направляются в гараж. Муратов В.А. зашел в дом, ФИО9 сидел на кухне пьяный, ел и он сказал ему, чтобы тот шел в гараж, привезли ФИО1, посмотрел, что-то будет, т.к. Муратов В.А. слышал такие разговоры. ФИО9 согласился. Он сказал ФИО9, имей в виду, если что-то будет, он-хозяин. Когда он вышел из туалета, сказал ФИО9, что ты сидишь. Муратов В.А. сказал ФИО9, что они привезли выпить, где будут пить. ФИО9 ответил, пошли в гараж, там выпьем. Муратов В.А. согласился, ФИО9 начал одеваться. Муратов В.А. макароны с котлетами разогрел, взял хлеба, приборы. ФИО9сказал, что сейчас выйдет. Муратов В.А. вышел из дома, зашел в гараж. Гараж обычный, может 4 м., стандартный маленький гараж, впереди стоит верстак. Сбоку есть место, только если машину прижмешь к левому или правому краю. Авто было прижато к левому краю, справа оставалось место, где-то 1 м., чтобы выходить со стороны от верстака. Машина стоит капотом к верстаку, от верстака с левой стороны. Муратов В.А. увидел, что спиной к нему стоит ФИО4, боком к нему ФИО7, на кресле сидел ФИО1 ФИО4 пытался его за руки держать, а ФИО7 в область головы нанес несколько ударов кулаками. Муратов В.А. крикнул: «Погодите! Вы что творите?». ФИО4 сел напротив ФИО1, тот остался сидеть на кресле. ФИО7 уже был раздетый, в майке. Муратов В.А. тарелку поставил, спрашивает ФИО1, что случилось, за что тебя бьют. ФИО1 ответил, что он не знает, какие-то старые разборки, якобы он квартиру ФИО9 хотел сжечь. Муратов В.А. у ФИО7 спросил, что они ему предъявляют. ФИО7 отвечает: «Он животное, надоел уже, его надо утопить. Кто его будет искать? Надо его увезти и утопить!». Муратов В.А. им сказал, чтобы они с ума не сходили. ФИО7 штанину заворачивает, у него, то ли левая, то ли правая нога в крови, говорит: «Ты, животное, я об тебя ногу повредил!». Как понял Муратов В.А, он ударил коленом об железный «уазиковский» стул и повредил ногу. Потом ФИО7 схватил трубу, нанес 6-8 ударов по сидящему ФИО1, тот крикнул, руками пытался закрыться, одно колено приподнял, локти поставил, прижался, сгруппировался. ФИО7 потом отбросил эту трубу, бьет его кулаками, может раза 2, в область лица, попадал или нет, не знает. Больше ударов в голову при нем не было. Муратов В.А. крикнул, подошел ФИО4 и прижал ФИО7 к печке, тот трубу кинул на

пол. Муратов В.А пытался его успокоить, он матерился. Муратов В.А. стоял к ФИО1 ближе, ФИО4 позади за спиной был, ФИО7 стоял справа на полметра от него, Муратов В.А. боковым зрением заметил, что правая рука ФИО7 взмахнула и что-то полетело, не заметил, что кинул наотмашь в сторону ФИО1. Увидел, когда отскочило, что это была чурка, небольшой брус на 18 см., которая была чуть больше булки хлеба, ее ставят под домкрат для добавления. Заметил боком. ФИО7 к ФИО1 находился лицом к лицу. Попал в ФИО1 ближе к центру головы, не может утверждать с какой стороны, тот успел плечом прикрыться, ему чурка попала где-то в область левой руки, отскочила. Расстояние броска 2 м. наверно, раны не было видно, голову поднимал, со стороны бровей кровь побежала. До этого его руки тоже были в крови, начали приобретать неестественный цвет. Это происходило буквально в течение 10-15 мин., Муратов В.А. ФИО1 говорит: «Видишь, до чего доводят твои похождения?», а он ответил: «Почему мне они не говорят об этом, когда трезвые?». ФИО7 опять схватил эту чурку, бросил в ФИО1, попал в левую часть головы, Муратов В.А. это заметил боковым зрением. ФИО1 крикнул и схватился за голову, опустил ее, у него кровь капала. Чурку эту Муратов В.А ногой пнул вбок от машины. Подскочил ФИО4, держит ФИО7, тот говорил, что ФИО1 надо убить, для чего его сюда привезли. Муратов В.А. его пытался успокоить. ФИО1 крикнул несколько раз, когда ФИО7 его избивал. ФИО1 сознание не терял, не пытался защищаться, не предпринял никаких действий, хотя на столе лежали разные инструменты. В этот момент Муратову В.А. звонит ФИО8, говорит, что он не нашел ФИО12. Муратов В.А. сказал ему подъехать к дому ФИО9, отвезти человека в больницу, тот ответил, что занят, трубку положил. С левой стороны был умывальник, Муратов В.А. нашел ковш и помыл лицо ФИО1, все лицо было в крови. Он звонит ФИО8, трубку не берет, тогда звонит ФИО2, говорит, чтобы нашел ФИО8, человека надо в больницу увезти. ФИО8 звонит, спрашивает, где они, Муратов В.А. ему говорит, чтобы он зашел в гараж. Заходит ФИО9, а за ним ФИО8. ФИО9 сразу сходу начинает налетать на ФИО1. Муратов В.А. посредине них встает, у ФИО1 руки были в крови, пытается оттолкнуться от ФИО9. На куртке ФИО9 была кровь, ФИО1 рукой его оттолкнул, ФИО9 в этой куртке находился, это его повседневная куртка, начинает поддерживать ФИО7. Муратов В.А. начинает с ними ругаться, ФИО4 пытается успокоить ФИО7. Это видит ФИО8 и Муратов В.А. ему говорит, чтобы он быстро увез ФИО1 в больницу, чтобы он сказал при этом, все что хочет, т.к. ФИО1 тут вообще хотят убить, главное его доставить до больницы. У ФИО1 кровь не переставала идти по лицу. Муратов В.А. настаивал, на том, чтобы ФИО1 вообще уехал из гаража, чтобы его не убили. Когда ФИО1 уходил Муратов В.А. спрашивал у него, он ответил, что голова кружится, больше он ничего не сказал, хотел домой идти, сказал ему ехать быстро в больницу. ФИО1 шел, чуть прихрамывая, сзади него ФИО8, ему не помогал идти, они на выход пошли. Муратов В.А. держал ФИО9 и ФИО7. Муратов В.А. не знает, что без него в гараже делали. Бил ли в его отсутствие ФИО4 ФИО1, он этого утверждать не будет. Когда он спрашивал, они сказали, что били его кулаками в его отсутствие, а конкретно кто и чем бил, он этого не спрашивал. Через 3 месяца они вспомнили про какой-то ключ, его вес и размер. В гараже он не раз был, там инструментов очень много, в этом избиении ключ вообще не присутствовал. Это могло быть в его отсутствие, когда он зашел, человек сидел, руки и ноги были целые, только маленько кровь была. До этого он выпил с ними ближе к 1 литру, успел выпить 4 рюмки. Он в этот момент был совершенно трезвый, контролировал всю ситуацию, приготовил макароны по-флотски, поджарил фарш, стол накрыл. До кафе выпил рюмок 5, как уже ФИО1 в больницу отправили, они выпили 0,5 л. или 0,7 л. ФИО9, ФИО7, ФИО4, ФИО2 и он. Рюмок 5 это грамм 100 или 150, они минут 30-40 посидели. Звонит ФИО8, или Муратов В.А. ему позвонил, не помнит, говорит, что доставил ФИО1 в больницу, в хирургию, врачи подошли. Муратов В.А. ему говорит, чтобы он приехал, забрал их. ФИО8 сказал, что где сидел ФИО1 подлокотники, полики были в крови. ФИО9 ушел домой опьяневший. Прошел час или больше, возвращаются ФИО8, ФИО2. Впятером сели в серебристую машину, сказали, что черная машина в гараже осталась, ее там моет <данные изъяты>. Поехали в бар. Муратов В.А. в гараже был в куртке темно-синей, ватники, унты на войлочном ходу, в этой же одежде приехал в бар, все впятером зашли, народу вообще не было. Посидели, в этот период Муратов В.А. созванивался с <данные изъяты>, сказал ей, что скоро будет, заказал на стол еды, с ФИО7 сидели что-то обсуждали. Тот Муратову В.А. руку пожал, сказал, что он его вовремя тормознул. ФИО4 посидел минут 40, и ушел домой. Муратов В.А. посидел с ними часа 2, остались ФИО8, ФИО2 Потом направился домой. Дом Муратова В.А. находится в 200 м. от бара. Первый дом-дом его супруги, вторая двухэтажка его. Он подошел, звонит, она трубку не берет, в окна смотрит, работает только телевизор.

Муратов В.А. пошел к себе домой, лег спать, через 4 час. проснулся. Смотрит, пропущенный от ФИО7,, звонит ему, ФИО7 говорит, что они там же, чтоб подходил. Муратов В.А. надел туфли, вельветовые брюки, рубашку, пошел в бар. Пришел, они там же сидят, ФИО7 ходит в майке. За стенкой сидел следователь-ФИО30, с ним был знаком. Он позвал Муратова В.А. к себе, минут 15 с ним выпивали, это видео было. ФИО7 стал на него наезжать, он его отталкивал. Муратов В.А. ему сказал успокоиться, пересел в свою компанию, они просидели до 05 час.. ФИО7 подходил ко всем подраться, Муратов В.А. вышел, пошел к себе домой. Где-то в 12 час. проснулся. На телефоне было много пропущенных звонков, тут же ему звонит следователь ФИО30, говорит: «Была расправа на даче у ФИО9 в гараже, говорят, ты тоже принимал участие». Он ему ответил, что никаких разборок не было, никакого участия он не принимал, тот сказал, что вызовет его, что потерпевший умер, но не сказал имени. Муратов В.А. подумал, что может, разыгрывают, есть пропущенные звонки от ФИО7, ФИО4, звонит ФИО7, спрашивает в курсе ли он, что человек умер. ФИО7 находился у ФИО72. Муратов В.А. ему сказал, что сейчас подъедет туда, начал собираться, вдруг позвонила <данные изъяты>, сказала, что у ФИО5 дядя <данные изъяты>. Он вызывает такси, звонит ФИО5, а тот не знал, что у него <данные изъяты> умер. Муратов В.А. сказал, что заедет к нему, приехал, сказал, что случилось с его <данные изъяты>. Видел, что он с похмелья был, сказал, что опохмелится. Муратов В.А сказал ему, чтобы он с ним поехал в «<данные изъяты>». Они сели в машину, звонил ФИО7, тот находится у ФИО72. Приехали к ФИО72, там были: ФИО9, ФИО4, ФИО7, выходил-заходил ФИО10, позже зашел ФИО31. У них водка была на столе, Муратов В.А. начал им предъявлять: «Ну, че доигрались?». ФИО7 говорил, что ничего не помнит, и начал предъявлять ФИО9, что это от него началось. ФИО9 отнекивался. Муратов В.А. ФИО9 говорил, что это он под пьяную лавочку всех «<данные изъяты>». Тот говорит, извините парни, у него <данные изъяты>, положил на стол ключи от машины, что машина стоит 2 миллиона, разберитесь без него. Муратов В.А. предъявляет ФИО7, а он говорит, что он ему ничего такого не сделал. ФИО9 и ФИО32 говорили, что они предлагали утопить его, а он не согласился, поэтому сказали, сам «<данные изъяты>». Муратов В.А. им сказал, что крайнего нашли, давайте все собираемся, едем в отдел полиции и будут разбираться как это было. Если бы он в гараж не зашел, ФИО7 его бы убил. Сидели, вдруг ФИО5 стал вставлять словечки. ФИО9 переключился на ФИО5: «Может ты будешь?». Муратов В.А. говорит: «Его вообще не было, че вы крайнего-то нашли?». Они говорят: «Малость получит, че в первый раз что ли?», он спрашивает у ФИО5: «Как ты на это смотришь?», а тот: «Не знаю, как это сделать?». ФИО9 говорит, что он ему будет помогать, тут ему звонит опер ФИО20. ФИО9 сказал, что через полчаса приедут опера, говорят, что им надо решить, чтобы один кто-то взялся за это. Они сказали, чтобы им одного дали с нормальными показаниями, один кто-то сядет. ФИО5 заходит, говорит, что он согласен, только ему надо объяснить, что надо говорить. Муратов С.С. у ФИО5 спрашивает, уверен ли он, а он ответил: «Да, я <данные изъяты>». Остался в квартире ФИО31, заехал за ними ФИО10 на «Судзуки Эскудо». ФИО5, ФИО9, ФИО7, ФИО4 и Муратов В.А. отправились к ФИО9 домой. Приехали, посидели минут 15-20, никто ФИО5 ничего не объяснял, что произошло, просто сказали, что в гараже. Приходит опер ФИО20, сказал: «Я знаю, что Вы все были, нам надо только одного и достаточно будет». ФИО5 говорит: «Сейчас еще накачу и поедем!». ФИО9 сказал ФИО20, чтобы все нормально сделали. ФИО5 вышел, Муратов В.А. как понял, они поехали на автобусе. Потом ФИО5 рассказывал, что высадили его около церкви, сказал, чтобы он зашел после опера, дал явку с повинной. Муратов В.А. был недоволен, т.к. у каждого там были свои роли, некрасиво получилось, поехал домой. ФИО7 сказал, что пойдет к ФИО4 ночевать. На завтра или в тот день позвонил опер ФИО20, сказал, что руководство недовольно, что это-ФИО5, надо кого-нибудь другого из вас, поэтому сказал, чтобы ФИО7, ФИО4 и он, подошли с утра в отдел. Муратов В.А. сразу позвонил ФИО7, сказал, что версия не прокатила, утром идем сдаваться. Утром он был у <данные изъяты>, ФИО7, ФИО4 пришли туда. ФИО7 говорил, что у него <данные изъяты>, так не пойдет. Муратов В.А. спрашивает мнение ФИО4, а ФИО7 говорит конкретно ФИО4: «ФИО4, ты никогда не привлекался, у тебя родственники сотрудники, врачи, характеристика у тебя нормальная. Может ты?». Тот думал, говорит, что так и сделает. Они приехали в отдел полиции, их там встретили человек 20, всех их по кабинетам разобрали. Он попал к оперу ФИО20 тот спрашивает: «Что решили?», Муратов В.А. сказал, что ФИО4 явку с повинной даст. Их в один кабинет собрали, начали вопросы задавать, кто будет, или их всех троих закроют. ФИО4 стоял, потом сказал: «Я <данные изъяты>». На него наручники надели, их с ФИО7 отпустили. Они пришли к нему, ФИО7 вызвал такси, уехал. Через 4-5 час., может

быть больше, их опять вызывают в отдел полиции. ФИО7 приехал, забрал его, поехали в отдел полиции. По дороге Муратов В.А. спрашивал: «ФИО7, что будем говорить, как было или как договаривались?», тот ответил: «ФИО4 же <данные изъяты>, говори, как договаривались, надеюсь, он не подведет». Он сказал: «Ну, смотри». Его начальник оперативников позвал, допросил. Муратов В.А. сказал, что ничего не видел, лишнего ничего не буду говорить, если парни что-нибудь от себя дополнят, то подтвердит. Тот ответил, что его понял. Он вышел, позвонил ФИО7, тот сказал, что его чуть позже отпустят. Муратов В.А. пошел домой, через 30-40 минут ФИО7 пришел. Муратов В.А. сказал, что он все рассказал, как они договаривались, что он не видел, как ФИО4 ударил. ФИО7 сказал, что также рассказал, уехал домой. Еще через 3 час. опять позвонили, спрашивали, где они, что надо подойти, вещи изъять. Он с <данные изъяты> подошел, следователем была ФИО69, она попросила у него джинсы, обувь черную, пуховик вишневый. Спрашивала, в чем он был в баре, где находится ФИО7. В это время ФИО7 был в квартире, которую у него снимал. Он ему позвонил, тот сказал, что стирает вещи у ФИО72, т.е. в которых он был. Муратов В.А. ему сказал, чтобы он им позвонил, а то приехали вещи изымать. Мокрые вещи упаковали, его отпустили. В течении 3-4 дней ФИО7 приходил к нему, постоянно говорил: «Хотят на тебя повесить все, если толпой пойдете, всем дадут по 15 лет, давайте все вешайте на Муратова В.А.». Он ему говорит: «Поехали в отдел и расскажем, как все было», а тот: «От адвоката ФИО4 узнал, что он <данные изъяты>». Утром 15.12.2019г. ему позвонил ФИО8, пришел в каком-то другом пуховике, прошел на кухню, снял куртку, у него руки, спина, поясница все в синяках было. Рассказал, что его вызвали в следственный комитет вместе с <данные изъяты>, следователь ФИО30. Сначала с <данные изъяты> поговорили, потом его позвали. Он рассказал все, как было, ему дали готовые бумаги и сказали: «Подпиши». Он прочитал, сказал, что потерпевший такого не рассказывал. Там было написано: «Я отвез потерпевшего, и по дороге он мне рассказывал, что Муратов меня трубой избивал». Они начали оказывать на его отца давление, типа поговори с сыном. ФИО8, сказал, что не будет подписывать, отца отпускают. В кабинет вызвали двоих: ФИО20, начальника какого-то отдела. Его начали убеждать, чтобы все показали на Муратова В.А., т.к. в больнице потерпевшему укол поставили, лежал несколько часов, не дождался помощи и умер. Поэтому руководство СК сказали, чтобы все показали на Муратова В.А.. ФИО8 отказался, поэтому они начали его избивать, угрожать. Муратов В.А. ему сказал снимать побои, писать заявление. Тот пишет заявление, копию ему отдает, идет в больницу, звонит ему, что побои сняты. Сказали, что им прокурор даст ответ на заявление. На него давление местные <данные изъяты> оказывали. Муратов В.А. ФИО8 сказал: «Если потерпевший, по дороге что-нибудь говорил в отношении меня, то говори, как есть», на что тот ответил: «Он про тебя ничего не говорил, о тебе речи даже не было». Вечером 16.12.2019г. ему позвонил следователь ФИО30, сказал, чтобы он подошел, завтра у него расписка была назначена с <данные изъяты>. Он сказал, что подойдет днем. Из разговора стало понятно, что «Ты попал». Он сказал ему: «голыми руками не сдамся», попрощался. Минут через 15 приехали 18 человек с автоматами, наручники одели, увезли в следственный комитет, допросили. Он сказал, что ничего не знает. На завтра очные ставки начались с ФИО4, тот уже, совсем другое говорит. Он попросил очную ставку с ФИО7, а ФИО30 сказал, что он тоже на него показывает. Вызывают ФИО7, тот заходит и тоже начинает «<данные изъяты>» нести. ФИО30 сказал, что не хочет вести это дело, сказал, что знает, все как было, его заставляет руководство. Сказал, чтобы он написал заявление, помог ему написать. ФИО7 все это слышит, молчит. Потом начинает просматривать видео. В тот день ФИО7 5 человек избил. После этого супруга ему адвоката наняла. ФИО7, до очной ставки с ФИО4 никаких показаний не давал в отношении него. Он вину признает лишь в том, что ездил с ними. После этого он много писал, чтобы провели проверки, но ему все время отказывали. На видео не все полностью есть, там указывают, что кто-то по одному приходил, такого не было, они все вместе приехали и зашли. Он просил, чтобы сделали детализацию звонков с ФИО8, чего не сделали. ФИО1 в полседьмого уже не было в гараже, он отправил его в больницу. На видео не все есть, там все сделали, как им надо было. Момент его ухода, возврата в бар, они все это убрали, как они подъехали в магазин, оттуда тоже убрали. Когда вышли, на улице только начинало темнеть, может в 17 час. или к 17 час.. Эта поездка заняла час. В декабре в 18 час. уже темно. ФИО1 отправили, после этого через час или больше часа, вернулся за ними ФИО8. Он приехал, еще 20-30 мин. они еще обсуждали, выпили. Все сели в машину, все поехали в бар к 20 час. На протоколе осмотра предметов, на фотографии №5 время указано в 19 час. 55 мин., он согласен с этим временем, в 22-23 час. в баре народу

бывает достаточно, а когда они приехали, никого не было. Не согласен, с тем, что время не совпадает. Что от 20 час. 50 мин. до 21 час. 20 мин., он якобы наносил удары ФИО1, Муратов В.А. не согласен. Из детализации с ФИО2: он в 18 час. 00 мин-18 час. 30 мин. направил ФИО1 в больницу. К 20 час. они пришли в бар: ФИО7, ФИО4, ФИО8, ФИО2 и он. В 20 час. ФИО2 уже был с ними, есть показания врачей, где ФИО1 поступил в больницу в 20 час., ему самому интересно, кто ФИО1 завел в больницу. Не согласен с показаниями ФИО7, ФИО4, что он избил ФИО1, при нем бил кулаками в область лица ФИО7. Детализация телефонных разговоров: 07.12.2019г. в 17 час. 51 мин. и 17 час. 57 мин. звонил ФИО2, это разговор, где ФИО8 должен был подъехать, после этого звонка через 10-15 мин. зашел ФИО8 и забрал ФИО1 К 18 час. ФИО1 уже забрали в больницу, может быть плюс-минус пару минут. Что ФИО4 согласился признать вину в избиении ФИО1, во-первых, они же без него в гараже находились, он не знает, что там происходило, и ФИО7 сказал, что у него <данные изъяты>, для него это не вариант.

Суд признает, что доказательства, исследованные в суде достаточны для разрешения дела по существу, и в отдельности, а также в совокупности подтверждают виновность подсудимого Муратова В.А. в совершении данного преступления.

Так, потерпевшая ФИО1 в суде показала, что она 07.12.2019г. вечером поехала в больницу в хирургию, с <данные изъяты>. <данные изъяты> перепутала и сообщила, что избили <данные изъяты>. В хирургии у санитарки ФИО45 узнала, что избили не <данные изъяты>, а <данные изъяты> ФИО1 ФИО1 дала данные ФИО1, попросили привезти его полис и вещи, сказали, что привел ФИО1 какой-то мужчина, бросил в коридоре и ушел. ФИО1 позвонила ФИО70, <данные изъяты> ФИО1, чтобы узнать, где ключи от квартиры, и она с <данные изъяты> поехала к ФИО1 домой. Они там увидели, что дверь квартиры была сломана, ключи не нашли, в квартиру не вошли. Позднее ей сообщили, что <данные изъяты> умер. Позвонили с полиции и сказали приехать в квартиру <данные изъяты>. В квартире был бардак, ключи сотрудники полиции нашли на тумбочке, на диване был нож, трава какая-то на полу, полиция сказала, что это наркотики. Вечером 09.12.2019г. ФИО13 сообщила ей, что Муратов В.А., ФИО7, ФИО4 избили ФИО1 в гараже ФИО9, ей ФИО31 сказал, он разговаривал с Муратовым В.А.. Она сразу позвонила и сообщила следователю ФИО30, и на следующий день их начали задерживать. Она Муратова В.А. знает с детства, ФИО7 учился с ФИО1, ФИО7 и ФИО4 знает со времени как работала в баре, часто приходили туда. ФИО31 встречался с ФИО13. ФИО1 был хороший, добрый, отзывчивый, всегда помогал, очень хороший <данные изъяты>. <данные изъяты>, в последнее время официально не работал, пил изредка. ФИО7 его ненавидел, конфликт у них со школы, дрались. ФИО4 тоже его избивал до этого в баре. ФИО1 был ранее судим (т.1 л.д.192), сидел. ФИО4 ей звонил, извинился и говорил, что он не бил <данные изъяты>. ФИО7 ранее жил в одном доме с ней, был соседом, он как-то сказал ей, что <данные изъяты> «при встрече руки, ноги, переломаю». Она с Муратовым В.А. раньше нормально общались. ФИО1 в «<данные изъяты>» работал, помогал семье, как мог, <данные изъяты>. ФИО2 драчун, ФИО4 и ФИО7 постоянно дрались, на них всегда жалобы были, в баре все разбивали. Муратов В.А. всегда помогал ей, они хорошие друзья, она просила Муратова В.А. найти убийцу <данные изъяты>. Она тогда не думала, что Муратов В.А. может убить <данные изъяты>. Муратов В.А., ФИО4, ФИО7 общались, дружили, гуляли вместе. Она в баре была, когда смотрели вместе со следователем видеозапись, выемки делали. Видео смотрела начало, время, когда началось, не помнит. ФИО7 в баре <данные изъяты>, двоих что-ли побил, ФИО15 сказала ей, которая в баре работает. Говорили, что следователь ФИО30 в тот вечер в баре был, на видео не видела.

Из показаний потерпевшей ФИО1 от 13.02.2020г. (т.1 л.д.185-188) следует, что она 07.12.2019г. по просьбе своей <данные изъяты> ФИО25, проживающей в <адрес>, должна была поехать убраться в её квартире. Для этого она попросила помощи у <данные изъяты> ФИО71, а ее попросили привезти вещи с ее работы. Около 21 час. она со <данные изъяты> ФИО17 на автомашине забрали ФИО71 из её дома и заехав к ФИО1 на работу, поехали в хирургию ЦРБ. <данные изъяты> вышла отдавать вещи и вернувшись сообщила ей, что <данные изъяты> ФИО1 избили. В ходе разбирательства ей объяснили, что это не <данные изъяты>, а <данные изъяты> ФИО1 попал в больницу в тяжелом состоянии с телесными повреждениями. Санитарка ФИО18 сообщила, что один неизвестный мужчина завел

<данные изъяты> и убежал. По просьбе врача они поехали искать медицинский полис, вещи личной гигиены ФИО1 к нему домой. Она позвонила <данные изъяты> ФИО1-ФИО70, узнать ключи от квартиры ФИО1, на что та ей сказала, что ФИО1 обычно их где-то прячет. Приехав к квартире ФИО1, они увидели, что входная дверь его квартиры была повреждена, а именно - ручка сломана, верхняя часть была изогнута во внешнюю сторону. Они не смогли попасть вовнутрь и уехали. К ФИО1 ее не пустили, т.к. с ним работали врачи. Ночью примерно в 02 час. 20 мин. ей позвонила <данные изъяты>-ФИО35, работающая в хирургии и сообщила о гибели <данные изъяты>. 09.12.2019г. около 22 час. ей позвонила <данные изъяты> ФИО13 и сообщила ей, что <данные изъяты> убили Муратов В.А., ФИО4, ФИО7, ФИО2. ФИО13 в то время встречалась с ФИО31, который состоял в тесных связях с Муратовым В. и его компанией. Муратов В. является лидером преступной группы района, об этом знают практически все жители района, боятся его. Он имеет большое влияние в районе среди людей, придерживающихся воровских понятий. Она, узнав об этом, тут же сообщила об указанной информации сотрудникам правоохранительных органов. После, начались задержания лиц, сначала задержали ФИО4, потом Муратова В.А., при этом отпустили ФИО4 С указанным она не согласна, т.к. считает, что все, а именно Муратов В.А., ФИО4, ФИО7 причастны к убийству <данные изъяты> и должны сидеть за решеткой. Со слов ФИО13 ФИО12 в вечер убийства <данные изъяты> был у ФИО9 и именно он звонил ФИО1, чтобы узнать, где тот находится. Муратов В.А. и его компания целенаправленно искали ФИО1, чтобы разобраться с ним из-за конфликта с ФИО3 (<данные изъяты>) и что указанные лица взломали дверь квартиры и вывезли его силком в гараж к ФИО9, где нанесли телесные повреждения. Со слов ФИО31, Муратов В.А. за несколько недель до этого избивал ФИО1, находясь возле бара “Волна”. Про конфликт ФИО1 с ФИО3 “<данные изъяты>” она узнала со слов жителей города, точно уже не помнит от кого, знает, что это было давно и что ФИО3 якобы что-то украл у ФИО1 или что-то в этом роде. Примерно в ноябре 2019г., в один из дней, после окончания сезона навигации, ФИО7 позвал ее выйти покурить с ним. Тот проживал с ней тогда по соседству. В ходе общения с ним в подъезде ее дома ФИО7 спросил у нее про ФИО1, она тогда сказала ему, что с ФИО1 она не общается, тогда ФИО7 сказал ей: “Ну и не общайся с ним, я ему при встрече руки, ноги переломаю”, говорил, что намерен спросить с него за “<данные изъяты>”, также в ходе разговора ФИО7 ей говорил о том, что ФИО4 ранее также избивал <данные изъяты> ФИО1 в баре “Волна”, но это было несколько лет назад.

Потерпевшая ФИО1 свои показания подтвердила частично, указав, что она оговорила Муратова В.А. в части того, что он был в какой-то группировке, и является лидером, в остальном свои показания подтверждает.

Также свидетели в суде показали:

ФИО7, что 07.12.2019г. он находился с утра дома, семья уехала в деревню. К нему днем ближе к обеду пришел в гости ФИО4, сидели, выпивали по полтора литра легкого пива, разговаривали. Позвонил Муратов В.А., он сидел у ФИО9, предложил присоединиться к ним. ФИО7 сказал, что он не один, что он с ФИО4, на что Муратов В.А. поинтересовался у ФИО9 против он или нет. ФИО9 сказал, что не против и они поехали к ФИО9 по адресу <адрес>. Примерно с 16 час. они сидели там, разговаривали, выпивали. Были ФИО9, Муратов В.А., ФИО4, ФИО2 и он. Ближе к 20 час. они собрались за выпивкой, т.к. закончилась. ФИО9 был уже хорошо выпивший. Они собрались, Муратов В.А. остановил их и сказал: «Давай на машине съездим, зачем пешком ходить», и тут за ФИО2 приехала его <данные изъяты>. В один момент подъехали две машины. Подъехал ФИО8, фамилию его не помнит, они сели к нему в машину, ФИО2 сел к <данные изъяты> в машину и уехал, а они поехали за выпивкой в магазин «Дачная». Подъезжая к магазину, Муратов В.А. сказал водителю, чтобы он проехал дальше по направлению в сторону дачи. Он его послушался, они проехали туда, оказалось, что они приехали к дому ФИО1. Они поднялись на второй этаж, Муратов В.А. знал, где ФИО1 живет, подошли к двери, дверь была деформирована. Муратов В.А. постучался, подошел ФИО1. Муратов В.А. спросил у него, что случилось с дверью, тот сказал, что потерял ключи. Муратов В.А. предложил выйти поговорить. ФИО1 оделся, вышел, он был трезвый, не в настроении и они поехали обратно к дому ФИО9, через магазин. ФИО7 из магазина купил спиртное, они зашли к ФИО9 в дом, он уже спал, пытались его разбудить. После Муратов В.А. предложил пройти им в гараж и он, ФИО4,

ФИО1 пошли в гараж, а Муратов В.А. остался взять закуски. Они прошли, время, наверное начало 21 час. было. Зашли в гараж, ФИО1 сел на кресло возле верстака. Свет в гараже был тусклый, но все видно было. У них с собой была водка, по стопке или по две выпили, говорили ни о чем, конфликтов не было. Минут через 10 зашел Муратов В.А., выпили и у Муратова В.А. с ФИО1 начался разговор, якобы за его «неправильный» образ жизни, о конфликте в баре <данные изъяты> осенью 2019г., когда Муратов В.А. избил его и что ФИО1 хотел подрезать Муратова В.А.. О том, что хотел подкараулить Муратова В.А. возле бара с ножом, об этом сообщили ему девушки. Муратов В.А. много претензий к нему предъявлял, на что ФИО1 отнекивался, говорил, что не было такого, до него это неправильно донесли. Муратов В.А. вспомнил, что ФИО1 ФИО3 череп проломил. Муратов В.А. стоял рядом с верстаком, ФИО1 тоже привстал, и у них завязался разговор, после Муратов В.А. схватил металлическую трубу с верстака, примерно 40 см. длиной и диаметром 40 мм., не покрашенная, могла быть приплюснутой с одного края и начал бить ФИО1 по рукам, спине, также по голове, держа в правой руке. При этом ФИО1 не защищался, не наносил ответных ударов, закрывал голову руками. После нескольких ударов ФИО1 завалился на кресло, Муратов В.А. продолжал его бить трубой. Отчего ФИО1 упал с кресла. Муратов В.А. продолжал его бить, всего нанес около 10 ударов. ФИО7 находился рядом с ними, оттащил Муратова В.А. и выхватив трубу из его рук, выкинул в сторону выхода из гаража. Муратов В.А. вроде успокоился, ФИО7 успокаивал его. ФИО1 встал, подправил кресло и сел обратно. Муратов В.А. продолжал претензии предъявлять ФИО1, а тот продолжал отнекиваться, говорил, что это не он, его оклеветали. Минут 10 еще шел их разговор, после Муратов В.А. схватил баллонный ключ, длиной примерно 40 см., не крашенный, мог быть кустарного изготовления или заводского, который лежал внизу верстака и начал его снова бить по рукам, ногам, нанес около 20 ударов. ФИО1 сполз с кресла на пол, и в какой-то момент он хотел привстать, и Муратов В.А. нанес ему сильный удар по голове. От этого у ФИО1 пошла из головы кровь, стекала по лицу. Муратов В.А. сам был этим ошарашен. Когда ФИО7 и ФИО4 успокаивали Муратова В.А., Муратов В.А. попал по внешней стороне голени ФИО7 Выдернув баллонный ключ у Муратова В.А., ФИО7 передал сзади стоящему ФИО4, сказав, чтоб выкинул. ФИО4 выкинул баллонный ключ ближе к выходу. ФИО1 был в полусознательном состоянии, Муратов В.А. кричал: «Бейте его, он уже столько натворил в этом городе!», кричал ФИО7, потом ФИО4 и тот пнул ФИО1 два раза по правой ноге ниже колена. ФИО7 ФИО1 не наносил ударов. Муратов В.А. принес воды, начал умывать лицо ФИО1, как бы решили отправить его в больницу, а ФИО1 не хотел в больницу ехать, говорил, чтобы они отправили его домой, что он дома отлежится. Муратов В.А. вызвал машину, приехал ФИО8, ФИО4 проводил ФИО1 до такси, поддерживая посадил, отправил в больницу. После они еще немного выпили, вызвали машину, приехал ФИО2 и уехали в бар <данные изъяты>. Металлическую трубу, баллонный ключ Муратов В.А. сам куда-то убрал, так ФИО7 считает, потому что Муратов В.А. сам был у ФИО9 и спрашивал про эти предметы. На следующий день позвонил Муратов В.А. и сказал, что ФИО1 скончался в больнице. ФИО7 сказал Муратову В.А. идти сдаваться и после этого 09.12.2019г. ФИО7, ФИО9, Муратов В.А., ФИО4 и ФИО31 встретились в квартире на <адрес>.. Муратов В.А. сначала был, потом уехал, приехал и сказал, что <данные изъяты> ему запретила сдаваться. Ему никто ничего не успел сказать, он ушел. Затем Муратов В.А. приехал с ФИО5, и ФИО7 сразу понял, для чего Муратов В.А. привел его, т.е. чтобы ФИО5 взял вину на себя, говоря, что у ФИО5 нет никого, терять нечего, что Муратов В.А. будет обеспечивать его деньгами, продуктами. ФИО5 человек Муратова В.А., как его «<данные изъяты>» и тот согласился и Муратов В.А. проговорил схему, что и как говорить в полиции. ФИО7 переспросил ФИО5, что он будет говорить, тот пересказал версию, которую сказал ему Муратов В.А.. После этого ФИО5 поехал в полицию от дома ФИО9. После они разъехались, ФИО7 поехал к ФИО4, там выпивал. Позже позвонил Муратов В.А. ФИО4 и сказал, что версии ФИО5 в полиции не поверили и что с утра надо подойти к нему. ФИО4 согласился и ему это передал. Они с утра поехали на <адрес> в квартиру <данные изъяты> Муратова В.А., прошли в комнату. Муратов В.А. преподнес им другую версию, т.е. что ФИО4 ничего не будет и чтоб он взял вину на себя, говоря, что он 2 дня посидит в ИВС, до меры пресечения, на мере пресечения его отпустят, т.к. у него только положительные характеристики, он не сядет, что все будет нормально. Муратов В.А. владеет даром убеждения и ФИО4 согласился. ФИО7 Муратов В.А. не предлагал, т.к. у него судимость. Они втроем в тот день пошли в полицию, т.к. Муратову В.А. позвонили из полиции. ФИО7 подтвердил показания ФИО4. ФИО4 оставили под стражей. ФИО7 видя, что Муратов В.А. никаких действий не предпринимает,

чтобы вытащить ФИО4, он ни раз подходил к нему и говорил, что ФИО4 «<данные изъяты>». ФИО7 предложил ФИО4 рассказать всю правду. ФИО7 с ФИО4 дружит с 2011г., Муратова В.А. знает давно, характеризует его как хитрого, из каждой переделки «из воды сухим выходил», умеет убеждать, выпивает, как все. ФИО4 простой парень, работяга, выпивает. С ними ФИО12 не было. ФИО7 был в пуховике, шапке, джинсах, зимних ботинках. ФИО4 был одет примерно также. ФИО1: шапка вязаная, черный пуховик, штаны не помнит, ботинки зимние. Гараж прямоугольный 5х4 или 4х6, потолок высокий, ближе к воротам гаража стоял автомобиль марки Эскудо ФИО9. В гараже были: верстак в конце гаража, печка, возле верстака кресло от автомобиля, стул, кресло, слева подобие умывальника. На верстаке точильный станок, был бардак. ФИО7 увидел в баре на штанах Муратова В.А. кровь, когда пошли в бар, примерно в 22 час. или в начале 23 час. Он был в рабочем костюме, комбинезоне, бушлате, на ногах унты, типа полуботинок. ФИО7 смотрел на часы, еще подумал, что рано приехали в бар, т.к. бар работает с 20 час., но народ приезжает попозже. Муратов В.А. уходил из бара, потом вернулся, промежуток небольшой был, где-то в течение получаса, может час, пришел в бордовом пуховике, может даже в этих же штанах, в рубашке, сидели почти до закрытия. ФИО7 в тот день конфликтовал в баре с <данные изъяты>, т.к. весь вечер он поддергивал его, хотел с ним подраться, ФИО7 от него отнекивался, в курилке тот хотел на него напасть, ФИО7 его один раз ударил.

Из показаний свидетеля ФИО7 (т.2 л.д.242-245, 246-249, 250-252, 253-256, т.3 л.д.1-4), следует от 14.12.2019г., что он родился и вырос в <адрес>, ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, в 2009г. ФИО4 его друг, знает его с малых лет, работали в «<данные изъяты>», отзывчивый, в беде не бросит, всегда помогает, не конфликтный, решал путем диалога, в конфликты не вступал. С Муратовым В.А. знаком с детства, жили рядом, охарактеризовать отказался. 07.12.2019г. примерно в 10 час. 10 мин. он созвонился с ФИО4 и договорились, что тот придет к нему в гости, примерно через 20 мин. ФИО4 пришел, вместе выпили немного пива, около 3-х литров. Далее ему на сотовый телефон позвонил Муратов В.А., спросил, что он делает и чем занимается, он ответил, что сидит с ФИО4, пьют пиво. Муратов В.А. предложил присоединиться к нему, ФИО2 и ФИО9 распивать спиртное в доме у ФИО9. Он спросил у ФИО4, ФИО4 согласился. Они отправились к дому ФИО9, на <адрес> По приезду они с ФИО4 вошли в дом ФИО9, там находились Муратов В.А., ФИО2 и хозяин дома ФИО9, распивали водку, затем они присоединились к ним, разговаривали. Когда закончилась выпивка, они поехали за спиртным, но поехали к ФИО1. ФИО7 от 15.12.2019г., что он о виновности ФИО4 в смерти ФИО1 соврал. На самом деле ФИО1 забил металлической трубой Муратов В.А.. 07.12.2019г. они сидели выпивали у ФИО9 дома, по адресу: <адрес> находились: он, ФИО4, ФИО9, ФИО2 (фамилии не знает) и Муратов В.А.. Когда спиртное закончилось он, ФИО4, Муратов В.А. вызвали знакомого таксиста ФИО8, который повез их в магазин, но уже около магазина Муратов В.А. сказал, чтобы тот ехал к дому ФИО1. Приехав к ФИО1 они обнаружили, что входная дверь его квартиры деформирована, сам ФИО1 находился дома и двери были заперты, как им пояснил сам ФИО1 выгнул дверь и проник в свою квартиру через образовавшуюся щель. Затем Муратов В.А. позвал его с ними и ФИО1 вылез через щель, они в его квартиру не заходили. Они вчетвером вышли и сели в машину ФИО8, который отвез их сначала в магазин, а после к дому ФИО9. Так как хозяин дома спал, они прошли в его гараж и собирались распивать спиртное в гараже. ФИО1 сел на автомобильное кресло, стоящего в левом дальнем углу гаража. Сразу же Муратов В.А. стал спрашивать с ФИО1 по поводу его «неправильной» жизни, а именно, что ФИО1 избил ФИО3 «<данные изъяты>». ФИО1 стал грубо на это реагировать, сказал Муратову В.А.: «Надо будет, я и тебя спрячу», после чего он потянулся к столу (верстаку), видимо хотел взять нож, но Муратов В.А. его оттолкнул, схватил отрезок металлической трубы и нанес ею ФИО1 удар по ноге, а именно под сустав, от чего ФИО1 упал и стал корчиться от боли, но Муратов В.А. не остановился и нанес ему еще около 10 ударов металлической трубой по различным частям тела, от чего у ФИО1 открылось кровотечение с головы. Муратов В.А. сказал ФИО4 бить ФИО1, но он не стал его бить, а всего лишь два раза не прилагая силы, пнул ФИО1 в ногу. Далее они успокоили Муратова В.А., после чего Муратов В.А. позвонил ФИО2 и сказал ему найти машину, чтобы отвезти ФИО1 в больницу. ФИО7 приоткрыл двери гаража и стал ждать автомобиль, примерно минут через 10-15 подъехал автомобиль, он сообщил об этом ребятам. ФИО4 вывел ФИО1 на улицу и помог ему сесть в машину. Затем они втроем направились в ресторан <данные изъяты>. 10.12.2019г. дома у Муратова В.А. по адресу: <адрес>, Муратов В.А. убедил ФИО4

взять вину на себя, мотивировав это тем, что у него нет судимости и тот отделается незначительным наказанием, когда как у Муратова В.А. имеется непогашенная судимость, поэтому если пойдет тот, то ему дадут большой срок, также Муратов В.А. говорил, что наймет ФИО4 хорошего адвоката, который поможет ему, но это были лишь слова. От 20.01.2020г., что 07.12.2019г. в гараже у ФИО9 по адресу: <адрес> в тот момент когда они приехали туда совместно с Муратовым В.А. и ФИО1 был кухонный нож, которым они нарезали закуску. Перед тем как Муратов В.А. избил ФИО1 металлической трубой, ФИО1 пытался схватиться за нож. В тот момент, когда Муратов В.А. стал «спрашивать с ФИО1 за «неправильную жизнь», в этот момент ФИО1 потянулся к верстаку (столу) на котором лежал нож, но Муратов В.А. схватил металлическую трубу и ею стал избивать ФИО1, затем они оттащили Муратова В.А. ФИО1 лишь потянулся к верстаку на котором лежал нож. Когда ФИО1 после ударов упал на пол, Муратов В.А. продолжил избивать лежащего на полу ФИО1 металлической трубой, после чего сказал им избивать его, ФИО4 два раза не сильно пнул ФИО1, после чего Муратов В.А. хотел продолжить избивать его, в этот момент они с ФИО4 стали оттаскивать Муратова В.А., т.к. у ФИО1 уже текла кровь с головы. От 04.03.2020г. ФИО7 ознакомившись с заключением эксперта №-К от 03.02.2020г. показал, что ссадина, обнаруженная у него на передней поверхности правой голени, была причинена ему в день совершения Муратовым В.А. преступления, т.е. 07.12.2019г. около 21 час. вечера, когда Муратов В.А. наносил удары металлической трубой по ФИО1, он хотел его остановить, когда он подошел близко к Муратову В.А. и стал его оттаскивать в сторону, Муратов В.А. один раз попал случайно в область передней поверхности его правой голени. Вторая ссадина была застарелая, не относится к событиям расследования, он получил случайно на работе ударившись об тупой предмет за пару недель до этого. Об этом он эксперту говорил при осмотре и тот ему тоже это подтвердил, не знает, по какой причине тот указал в заключении две ссадины. При этом уточняет, что труба металлическая, которым бил Муратов В.А. ФИО1 была округлой формы и слегка приплющенной с одной стороны. Куда Муратов В.А. дел эту трубу после этого, он не знает, помнит, что после того, как ФИО1 отправили в больницу, Муратов В.А. выходил из гаража на улицу, возможно тогда и выкинул его куда-то за ограду. ФИО7 в тот момент оставался в гараже. Точно может сказать, что когда они выезжали с гаража на такси и направлялись в бар, трубы у Муратова В.А. уже не было. С гаража в бар они направились на такси «<данные изъяты>», приехал седан светлого цвета, модель назвать затрудняется, водителя тоже не знает, это был мужчина славянской внешности средних лет. ФИО7 удары ФИО1 не наносил, бил его в основном Муратов В.А., а также ФИО4 пару раз пнул, по сидящему на полу ФИО1, по правой ноге, по указанию Муратова В.А.. В какой-то момент Муратов В.А. остановился и сказал им: «Бейте, что стоите?». ФИО7 не стал бить ФИО1, у него не было неприязни к ФИО1, не хотел просто и все. Муратов В.А. им каких-либо угроз не высказывал. После избиения ФИО1 тот к нему не подходил, не предъявлял претензии по поводу того, что он остался на стороне. Со слов Муратова В.А. примерно в октябре или в начале ноября 2019г. был момент, когда ФИО1 якобы после конфликта с Муратовым В.А. поджидал его с ножом возле выхода. Однако тогда знакомые девчонки Муратова В.А. и ФИО1 отобрали у ФИО1 нож и прогнали оттуда, после чего рассказали об этом Муратову В.А.. От 27.05.2020г., что 07.12.2019г. находясь в гараже по адресу: <адрес> ФИО4 два раза пнул ногой обутой в ботинок по лежащему на полу ФИО1, а именно по его правой ноге, по указанию Муратова В.А. Муратов В.А. сначала наносил удары ФИО1 металлической трубой, после чего ФИО7 выхватил у него данную трубу и откинул ее к выходу на пол. После этого тот остановился, стоял рядом с ФИО1, который сидел на полу и кричал на него. Примерно через 5-10 минут Муратов В.А. схватил с нижней полки верстака металлический баллонный ключ и стал наносить им удары в область рук, ног. В какой-то момент, Муратов В.А., нанося удары по рукам ФИО1, нанес ему удар ключом по голове, от чего у последнего пошла кровь и тот потерял сознание. В этот момент ФИО7 выхватил ключ из рук Муратова В.А. и отдал его ФИО4, который откинул его в сторону выхода. Примерно через 1-2 минут как Муратов В.А. облил ФИО1 водой, последний пришел в сознание. Муратов В.А. позвонил своему знакомому таксисту ФИО8, который отвез ФИО1 в больницу. Время было примерно в 22 час.. После они направились в бар <данные изъяты>, где распивали спиртное. Он не может сказать точное количество ударов, но ударов было около 30 обоими предметами. Больше ударов Муратов В.А. нанес баллонным ключом. Они пытались остановить Муратова В.А., но тот продолжал наносить удары ФИО1 Муратов В.А. бил ФИО1 металлическим обрезком трубы, длиной около 30-40 см. Труба была не окрашена, металлического цвета. Также Муратов В.А. бил ФИО1

металлическим литым баллонным ключом, длиной около 30-40 см., вес примерно 1 кг., с обоих сторон имелись «головки» под болты. Перед тем, как уехать в бар <данные изъяты>, они некоторое время продолжали распивать спиртные напитки в гараже, сидели около получаса. В это время Муратов В.А. несколько раз выходил на улицу. Он помнит, что после того, как Муратов В.А. избил ФИО1, металлическая труба и баллонный ключ лежали на полу возле входной двери гаража. Когда они собирались ехать в бар <данные изъяты>, указанных предметов на полу уже не было. То есть, Муратов В.А. куда-то их спрятал. Потому что после 07.12.2019г. он эти предметы уже не видел.

Свидетель ФИО7 согласился со своими показаниями и подтвердил, а также показал, что 14.12.2019г. ФИО4 находился в ИВС, показания не давал, т.к. он хотел, чтобы Муратов В.А. сам пошел и признался. В части не погашенной судимости Муратова В.А. знает со слов самого Муратова В.А. Про баллонный ключ он не придал значения, т.к. он неделю не спал, переживал за ФИО4 Про удар по его ноге забыл, на тот момент он не думал, что это так важно. Избиение ФИО1 началось в 20 час. 45 мин. или 20 час.50 мин., заняло около получаса. Из гаража уехали ближе к 22 час.. Освещение в баре было, не сильно светлое.

ФИО4, что 06.12.2019г. он с ФИО7 договорились встретиться 07.12.2019г., хорошие знакомые, общались, вместе работали, давно не виделись и утром встретились, в первой половине дня, пообщались немного выпили пиво литра три. Потом ФИО7 сказал, что их приглашает ФИО9, он согласился. Это была суббота, в среду он должен был ехать в <адрес>. Зашли в дом к ФИО9, это было во второй половине дня, там были ФИО9, ФИО2, Муратов В.А., распивали спиртное, они к ним присоединились, посидели, пообщались, выпили. ФИО2 уехал раньше, сидел не долго. ФИО4 говорил только с ФИО9, в их разговоры он не лез. Потом с ФИО7 договорились ехать домой, кто-то вызвал такси, поехали, это было около 20 час.. С ними поехал Муратов В.А., когда ехали, Муратов В.А. сказал заехать в один адрес и они проехали мимо магазина. Приехали к 2-х этажному деревянному общежитию. ФИО4 шел сзади, ФИО7, Муратов В.А. впереди. ФИО7 стал смеяться, сказал, что дверь сломана, уголок двери был загнут. Постучались, ФИО1 отодвинул уголок двери и через дыру сказал, залезть к нему, что ключи потерял. Они сказали ему, чтоб он сам вылез, ФИО1 оделся, был в теплой куртке, вязанной кофте, штанах. Он отодвинул угол двери и вылез через дыру, и обратно отодвинул, был трезв. ФИО4 до этого не знал, что там живет ФИО1. Они все сели в машину и поехали обратно. По пути заехали в магазин «<данные изъяты>», успели до 20 час., спиртное продавалось только до 20 час., ФИО7 купил водки литр-полтора. От дома ФИО1 до магазина «<данные изъяты>» расстояние полтора километра наверно, от магазина «<данные изъяты>» до дома ФИО9 метров триста. С ФИО1 в машине никто не разговаривал, ФИО7 что-то шутил. ФИО1, Муратов В.А. и ФИО4 сидели сзади, ФИО7 спереди, т.к. у него комплекция 120-130кг. Подъехали к ФИО9, зашли в дом, он спал. Муратов В.А. предложил идти в гараж, сам остался, сказал, что возьмет закуску и подойдет, а они зашли в гараж. В гараже слева от двери стояла машина, в метрах 3-4 печка, дальше стоял верстак для ремонта, куртки висели, какие-то ведра с гайками, болтами, стул стоял. Расстояние от машины до стены метр, может метр десять или метр двадцать, высота гаража где 2 метра и выше. ФИО4 сидел возле печки, там же напротив сидел ФИО1, ФИО7 возле верстака, площадь этого места полтора на три метра где-то. ФИО7 был знаком с ФИО1, учились вместе, одноклассники, никаких разборок между ними не было. Минут через 10-15 зашел Муратов В.А. с закуской: котлеты, макароны, выпили. Муратов В.А. закуски положил на стол-верстак, там же лежали ключи, труба. Потом между Муратовым В.А. и ФИО1 произошел разговор, ФИО7 и ФИО4 не лезли в их разговор. Муратов В.А. разговаривал с ФИО1 с претензиями, что он «беспределит», ножом кого-то режет, ФИО3 молотком ударил, проломил ему голову, стал инвалидом, у него много детей, единственный кормилец, в баре хотел подрезать самого Муратова В.А.. Потом Муратов В.А. схватил металлическую трубу, длиной около 30 см., не более метра, ФИО4 видел эту трубу и начал им бить ФИО1, Муратов В.А. в то время был в хорошей физической форме, не курил, нанес не меньше 10 ударов, все происходило быстро. Когда Муратов В.А. бил металлической трубой ФИО1, они были в углу, возле верстака. Муратов В.А. в основном бил по рукам, ФИО1 закрывался руками. ФИО4 точно не помнит, когда ФИО1 упал, Муратов В.А. бил лежащего, тот крутился от боли на полу. ФИО7 оттащил Муратова В.А., и более-менее успокоил его. Еще раз выпили, ФИО1 не кричал, не плакал, отвечал это не он, были претензии к нему только со стороны Муратова В.А., время прошло, расслабились. В это время Муратов В.А. разговаривал с ФИО1, хватает баллонный ключ с

верстака, ключ был длиной около 30 см., увесистый, тяжелее, чем металлическая труба и наносит удары ФИО1, не меньше 10 ударов нанес, попал по лбу точно, у ФИО1 кровь пошла, бил по ногам, рукам, тот закрывался. Муратов В.А. бил в полную силу, наотмашь по лежащему, сил у него было достаточно, и рост, и вес около 100 кг.. ФИО4 находился в проходе между машиной и стеной, ближе к печке, перед ним находился ФИО7. ФИО7 разнимает их, забирает баллонный ключ у Муратова В.А.. Баллонный ключ которым снимают колеса с КАМАЗов, металлический, головки на 32 или на 36, длина где-то 30 см., потяжелее, чем труба, ФИО4 знает по своей работе, стандартная труба. ФИО7 чуть не кинул этот ключ в стоящую машину «Судзуки Эскудо». Ключ он отдал ему-ФИО4 и тот откинул. ФИО1 от ударов вырубился, его подняли и посадили. Недолго был без сознания, т.к. Муратов В.А. набрал ковшик воды, чтобы привести его в чувство, претензии опять какие-то высказывал, но ФИО1 ничего не понимал, был затуманенный. ФИО4 стоял рядом, Муратов В.А. говорил ему, что ты стоишь, тогда ФИО4 толкнул ногой ФИО1 и поднял его. Муратов В.А. пытался кинутся на ФИО1 еще раз, ФИО7 держал его, но тот опять наносил удары. Кто-то вызвал такси, приехала та же машина, ФИО7 сказал машина подошла. Муратов В.А. еще хотел нанести удары, ФИО4 вывел ФИО1 из гаража к машине, поддерживая за плечи, подмышки. Труба и баллонный ключ лежали у двери, потом куда делись, он не знает. ФИО1 говорил, отвезти его домой, дома отойдет. ФИО4 сказал ему в «скорую» надо. Когда, ФИО4 вел его, у ФИО1 руки висели, переломанные были, болтались как сосиски, еще ноги были сломанные. Он довел его и усадил в машину, сказав увезти его в «скорую». Водитель выходил, помогал. После ФИО4 зашел обратно, выпили там еще и поехали в бар <данные изъяты>, захватив выпивку. Там народу не было, заказали поесть, выпивка была с собой, они выпили, закусили, потом народ начал подходить. Он в баре с ними был около 40 мин. и поехал домой, где-то 22-23 час., они остались. 09.12.2019г. ему стало известно, что ФИО1 умер, сообщил ФИО7. Они встретились 09.12.2019г., были ФИО7, Муратов В.А., потом Муратов В.А. уехал, обратно приехал с ФИО5. Муратов В.А. сказал, что он сидеть не будет и ФИО5 сядет за Муратова В.А.. Там, у ФИО9 дома, Муратов В.А. ФИО5 говорил, что у него никого нет, Муратов В.А. будет помогать ему, найдет адвоката. ФИО5 согласился и пошел в полицию. ФИО4, ФИО7 в разговоре не участвовали, общался только Муратов В.А.. В отделе полиции сразу поняли, что это не ФИО5. На следующий день Муратов В.А. с ФИО7 созвонились, кто-кому позвонил, он не знает, ФИО7 сказал, что надо подъехать к Муратову В.А.. Муратов В.А. сам их пригласил. ФИО4 с ФИО7 подъехали, открыла дверь <данные изъяты> Муратова В.А., прошли в комнату. От Муратова В.А. к ФИО4 предложение поступило, что он не судимый, работает, положительный, наймет хорошего адвоката, получит условно. Уговоры были, примеры говорил, ФИО4 поверил и согласился. Когда ФИО4 закрыли, он понял, что условного срока не будет, об этом адвокат сказал, и ФИО4 все рассказал, как было. Он дал только правдивые показания, его показания подтвердились на очной ставке с ФИО7. Муратов В.А. был одет: ярко отражающимися полосами синяя роба, ватные штаны, унты, перчатки. ФИО4: синие джинсы, пуховик, черные ботинки, ФИО7 коричневые ботинки, штаны, куртку не помнит. ФИО1 полдесятого привезли в больницу, об этом он узнал на очной ставке, они сидели в гараже около получаса. ФИО4 находился под стражей две недели, признает, что давал неправдивые показания, его привлекали к уголовной ответственности по ст.112 УК РФ, потом сняли, за то, что он пнул ногой ФИО1, но там был больше толчок в правую ногу, чем удар, вред не был причинен. Он ранее ФИО1 видел один раз в баре, в нетрезвом состоянии, конфликта не было. ФИО12 не было. С момента приезда к ФИО9 прошло около часа, точно не помнит. Сотовый телефон всегда при нем. У него был синяк на предплечье, получил в ИВС, поцарапался.

ФИО5, что в декабре 2019г. у него умер <данные изъяты>, а он не знал об этом, ему сообщил Муратов В.А., выразил соболезнования. Муратова В.А. машина ждала, собирался уезжать. ФИО5 поинтересовался у него о наличии выпивки. Муратов В.А. сказал, что у него с собой нет, но есть там, куда он едет. Они поехали вместе, приехали к 2-х этажному, многоквартирному дому, адреса не знает, понял, что проживала ФИО72. Там у них разговор был. Были ФИО7, ФИО4, ФИО31, сидели на кухне. ФИО72 заходила, выходила. Он из их разговора понял, что они кого-то избили, потом понял, что ФИО1. Получается до этого дня, он умер в один день с <данные изъяты>. Они обсуждали, кто будет брать вину на себя, у всех семьи, говорили: «Зачем его так забивали, ты его вообще трубой бил, ты пеньком». Из их разговора, он понял, что бил ФИО4, ФИО7. Они говорили Муратову В.А.: «Бери вину на себя, потому что ты не дал увезти его в прорубь, не было бы тела-не было бы дела». Муратов

В.А. говорил, чтобы ФИО1 увезли в больницу. До этого ФИО5 пил и неосознанно начал брать эту вину на себя. ФИО7, ФИО4 говорили ему, что будут помогать, деньги отправят, на освобождение ему 500 000 руб. соберут. Но Муратов В.А. говорил: «Почему он должен брать на себя вину, если его там вообще не было, у него тоже <данные изъяты>». ФИО5 слушал их разговоры, вышел, покурил, зашел и сказал, что возьмет вину на себя. Его не принуждали брать вину на себя, он неосознанно сделал, пришел в милицию и его отпустили. ФИО1 из их разговора, якобы трубой и пеньком забивали ФИО7 и ФИО4 Муратов В.А. бил ли ФИО1 он не знает. Из их разговора было понятно, что Муратов В.А. ФИО1 не бил и не давал увезти его в прорубь, били в гараже ФИО9. ФИО9 проживает на даче, улицу не знает, в сторону берега. Где проживает ФИО1, указал ФИО12, они приехали туда, вытащили его с собой. ФИО12 пошел и сестре все рассказал. ФИО1 по их рассказам жил на даче, где последняя остановка, в 2-х этажке. Он Муратова В.А. знает давно, познакомились на улице, их связывала работа, в одной бригаде работали. Муратов В.А. спокойный, не псих, не дурак, не напивался, пьяным не шатался, адекватный. К нему многие обращаются, заступался за девчонок, семейный, думает о детях. ФИО1 многие знали, <данные изъяты>, ФИО3 <данные изъяты>) избил, молотком голову ему проломил, сейчас он парализованный наполовину. По этому поводу встречались ли Муратов В.А. с ФИО1, он не знает, сотрудники полиции не могли ничего доказать. С ножом на Муратова В.А. прыгал, в баре <данные изъяты> исподтишка, 2,5 года назад, несколько раз накидывался, много на кого. ФИО5 нос откусил, после пьянки. ФИО1 с Муратовым В.А. особо не общались. ФИО1 нельзя было пить, пьяный он «дурачком» становился. Ему рассказывала ФИО19, что девчонки увидели. ФИО5 говорил ФИО1, что ему нельзя пить, он знает <данные изъяты>-ФИО1 <данные изъяты>. ФИО1 трезвый-вменяемый, пьяный-невменяемый. С ФИО1 у ФИО5 ранее был конфликт, он приревновал его к девушке. С их слов, они в гараже ФИО9 сидели и выпивали, ФИО9 напился и ушел спать, а выпивал ли ФИО1, он не знает. Ему позвонила ФИО1 и сказала, что ФИО7, ФИО4 и Муратов В.А. между собой переиграли и ФИО4 взял вину на себя, чтобы не было много срока. ФИО5 не знает, где ФИО4 находится, с ним не общается, после полиции он пытался поговорить, ФИО4 отмахнулся. После поехали к ФИО9 обсудить, кто будет брать на себя вину, что говорить. ФИО31 был пьяный, потом проспался и пришел. Они говорили ФИО5: «Возьми вину на себя». ФИО5 посидел, подумал, у них у всех семьи, дети маленькие. ФИО7, ФИО4 говорили ему, что говорить сотрудникам полиции, как он бил ФИО1. ФИО5 понял, что били ФИО1 железной трубой, а он сам сказал, что ударил газовым ключом. Кто-то позвонил и вызвал сотрудников полиции, и он уехал на машине с сотрудником в отдел. Во время следствия конфликтов не было. ФИО4 в прошлом году пытался ударить его, якобы, что он дает показания против них. ФИО5 был пьяный, с ФИО4 были еще трое и он понял, что их он не одолеет. Когда ФИО5 был в гостях у ФИО30, ему звонил ФИО7, угрожал. Сейчас ФИО5 в суде рассказывает, как было. ФИО5 в субботу или в воскресенье допросили, отпустили. Когда он пришел во вторник, ему сказали, они знают, что его там даже не было.

Из показаний свидетеля ФИО5 от 15.12.2019г. (т.3 л.д.25-28) следует, что 09.12.2019г. около 14 час. к нему домой пришел в гости Муратов В.А., подвыпивший. Они поговорили, Муратов В.А. сказал, что есть тема для разговора и добавил, что нужно с ним проехать в одно место для продолжения разговора. Он согласился, т.к. Муратов В.А. предложил ему выпить. Они вышли на улицу и он увидел, что Муратов В.А. приехал на автомашине черного цвета, за рулем был парень по имени ФИО21, ранее работал <данные изъяты>», фамилию забыл, который отвез их в дом ФИО9, по адресу: <адрес>. ФИО21 уехал, а он и Муратов В.А. зашли в дом ФИО9. Там были ФИО9, ФИО4, ФИО7, подвыпившие и употребляли спиртное. ФИО9 был в сильном опьянении. Муратов В.А. начал ФИО5 рассказывать, что он, ФИО7, ФИО4 поймали ФИО1 и побили, после этого ФИО1 умер и что они не могут сесть в тюрьму, т.к. у них семьи, и что «группой» получат большой срок лишения свободы, поэтому ФИО5 надо «<данные изъяты>» за них, а именно за Муратова В.А.. Муратов В.А. еще говорил, что они будут <данные изъяты>» его на зоне, т.е. помогать деньгами, продуктами, когда он окажется в местах лишения свободы, и также помочь деньгами при выборе ему адвоката. ФИО5 подумав, что если он откажется от этого предложения, то ему не поздоровится, т.е. у него будут проблемы с «ними» - с лицами ранее судимыми, над которыми имеет контроль Муратов В.А., он на его взгляд является лидером такой группы. По всем проблемам люди обычно обращаются к нему. Муратов В.А. говорил, что ему необходимо поехать в отдел полиции и написать явку с повинной, это значительно смягчит

его «вину». В этот момент, оказавшись в безвыходной ситуации, ФИО5 согласился принять вину на себя, зная при этом, что в тот момент, т.е. вечером около с 18 час. до 20 час. он находился дома, один распивал спиртное, это может подтвердить его сосед ФИО22. Муратов В.А. пояснил, что он должен рассказать сотрудникам полиции, что ФИО5 бил ФИО1 в гараже этого же дома, т.е. дома ФИО9, и бил его каким-то металлическим ключом. Потом он пошел в отдел полиции, прошел в кабинет «оперов», где он начал рассказывать, что он побил ФИО1 и что он причастен к его смерти, его рассказ не был детальным, поэтому сотрудники полиции, отобрав у него объяснение, отпустили, сказав, что все проверят и сообщат. В данное время он полностью осознает, что поступил неправильно, ввел в заблуждение следствие, т.к. боится Муратова В.А. Он ФИО1 не бил, брать на себя вину его уговорил Муратов В.А..

После оглашения показаний и просмотра протокола допроса, свидетель ФИО5 свои показания не подтвердил, указывая, что такие показания он не давал, были попутанные даты, они сфабрикованы, он просто расписался на чистом протоколе, подпись его. ФИО7, когда перепивал, становился невменяемым, с ним отношений нет. ФИО4 особо не знает, как ФИО7 скажет, так тот и сделает, так ему говорил <данные изъяты> ФИО4. ФИО5 работал в ИП. Также у сотрудника полиции личная неприязнь к Муратову В.А., он такое слышал. Муратов В.А. ФИО5 не говорил, чтобы он вину взял на себя и давления на него не было, чтобы он изменил свои показания.

ФИО9, что у него <данные изъяты>, он маленько выпивал, позвонил Муратову В.А., Муратов В.А. сказал, что привезет опохмелиться. Он приехал с ФИО2, после обеда, а ФИО9 уже опохмелился с ФИО10 дома, начали выпивать, где- то с 10 или 11 час., он проживает у него в избушке. Выпили одну бутылку. ФИО9 проживает в частном доме, гараж находится отдельно от дома где-то в 10 метрах, баня, теплица, курятник, хотон. Гараж 7м.х3,5м. или 4м., стоял автомобиль «Судзуки Эскудо», принадлежит <данные изъяты>. Муратов В.А. с ФИО2 зашли в дом, привезли еще бутылку, сидели и выпивали. Потом Муратов В.А. позвонил и спросил у него: «Можно приедут ФИО7 и ФИО4?», он согласился и они приехали. ФИО9 был уже пьяный, ФИО10 был более трезвый. ФИО4 давно знает, с ФИО7 просто здоровались, с Муратовым В.А. приятельские отношения. Они выходили в гараж, курить, часто, т.к. у него дома не курят. На следующий день, когда он проснулся никого не было, дома обстановка, как обычно, бардак просто был. 08.12.2019г. он выходил в гараж курить, ничего не заметил. В гараже хранятся всякие железяки, запчасти, на верстаке лежали и внизу верстака, тиски стоят на верстаке, точильный станок, плитка-собаке еду варить, разные инструменты. Между «камбузом» и верстаком, расстояние 50 см. или 70 см., там стул, слева кресло, табуретка. Над верстаком висит люминесцентная лампа. По бокам машины места мало, можно открыть дверь машины, спереди машины, где стоит верстак есть место. Он о смерти ФИО1 узнал 09.12.2019г., до обеда, когда полиция приехала, прошли в гараж, осмотрели, фотографировали. Он осмотр гаража подписывал, в дом заходили, но ничего не посмотрели. У него ничего не изымали. После ФИО9 позвонил сразу ребятам спросить, что там произошло, чтоб они решили этот вопрос и все они приехали к нему, ФИО7, ФИО4, потом Муратов В.А. с ФИО5. Они ему сказали, что он спал, поэтому они пошли в его гараж, разговаривали с человеком. ФИО9 специально в подробности не вдавался, чтобы ему лишних вопросов не задавали. ФИО9 в тот вечер ФИО1 не видел, не знает кто это. ФИО9 позвонил сотруднику полиции, т.к. ему дали номер телефона и сказали ему их собрать. Он выходил в гараж и обнаружил, что там было все в крови, и машина и верстак. У него из инструментов вроде ничего не пропало.

Из показаний свидетеля ФИО9 (т.3 л.д.48-51) от 13.03.2020г. следует, что 07.12.2019г. он страдал от похмелья, проснулся ближе к обеду, созвонился со своим приятелем Муратовым В.А., попросил привезти ему спиртное, поделился с радостным событием. Муратов В.А. приехал ближе к вечеру, время точно не помнит, на улице было темно, он, не дождавшись его, уже сам нашел спиртное, точнее ФИО10 пошел и купил. Снова выпили, он опьянел. Помнит, как Муратов В.А. приехал с ФИО2, с собой у него было пару бутылок водки. Они посидели у него, выпили, периодически захаживал ФИО10, с ними выпивал. В то время он был дома один, <данные изъяты> находилась в <адрес>. Помнит, как ФИО2 уехал, приехали ФИО7, ФИО4, понял, их позвал Муратов В.А., т.к. он их не приглашал к себе. Сидели, выпивали, они предлагали поехать в бар и продолжить гулянку. Он отказался,

сказал, что ляжет спать и пошел к себе в спальню, где и уснул. В тот вечер они несколько раз выходили в гараж курить, т.к. дома они не курят. Он проснулся только утром, в доме никого не было. В тот день они с ФИО10 тоже выпили, в гараж тоже выходили курить, однако ничего подозрительного не замечали, не приглядывались. Это потом уже когда следователь приехал осматривать гараж, они заметили пятна крови, их сразу так и не заметишь. Он о гибели ФИО1 узнал от сотрудников полиции, которые 09.12.2019г. приходили к нему и спрашивали про события, произошедшие в гараже, проводили осмотр. Он сразу тогда с претензиями начал звонить то ли Муратову В.А., то ли ФИО7 или ФИО4, чтобы те приехали и объяснились по поводу ситуации с его гаражом. В тот же день, примерно после обеда, под вечер, к нему пришли сначала ФИО4 с ФИО7, затем Муратов В.А. с ФИО5, ему показалось, что они подвыпившие. Они ему объяснили, что привезли ФИО1 к нему домой, он в тот момент спал, ФИО4 с ФИО7 говорили, что ФИО1 избил Муратов В.А., а Муратов В.А. говорил, что «они» избили его, т.е. говорил во множественном числе. ФИО9 не стал в этом разбираться, требовал, чтобы те разобрались с этой ситуацией сами с полицией без его участия. А ФИО5 говорил, что вину возьмет на себя, он так понял, что тот уже был с этой своей позицией, когда к нему приехал с Муратовым В.А.. Муратов В.А., ФИО4, ФИО7 и ФИО5 о чем-то общались между собой, он не вникал, убирался, ждал сотрудников полиции, т.к. только те приехали, он позвонил оперуполномоченному ФИО20, который оставил ему свой номер, и сообщил о том, что эта компания находится у него. Через некоторое время приехали сотрудники полиции, те все вышли и уехали, в том числе и ФИО5. ФИО9 сам какого-либо участия в избиении ФИО1 не принимал. Куртка его рабочая всегда лежала в гараже, его в тот вечер он не одевал.

Свидетель ФИО9 согласился с показаниями и подтвердил их. Об избиении ФИО1 они говорили, но он не вникал. ФИО12 не было. Куртка висела в гараже, там все в крови было, поэтому она была в крови, на спине одна капля была. Он утром 7-го числа пошел в гараж и взял эту куртку, ему надо было кормить курей, собак, он в этой куртке ходит, когда кормит живность, он не обращал на это внимания, не заметил кровь, ее изъяла полиция. В гараже пол из обрезной доски, пятна мазута есть. ФИО9 заезжал к ФИО72 с ФИО10, он ждал его в машине, ФИО9 был там минут 15. Он им сказал, чтобы они приехали к нему и решили вопрос. У ФИО72 были ФИО4, ФИО7, Муратов В.А., ФИО5, при нем разговора не было. Труб, рычагов у него много, ФИО10 ему сказал, что была труба и она куда-то пропала. Он про эту трубу не помнит. Нож рабочий на верстаке лежал и лежит, большой, лучинки строгать, печку растапливать. ФИО7, ФИО4 говорили, что это сделал Муратов В.А., т.к. у него давние счеты с ФИО1. Высота гаража 2 м. 50 см., наверно. ФИО4 привозили к нему домой на следственные действия спустя недели две, в наручниках. Уборку в гараже не делали, хотели ли они утопить ФИО1, он не слышал. ФИО10 говорил ему, что была толстая алюминиевая труба, диаметром наверно на 50 мм., длиной 70 см.. ФИО10 у него работает, машины ремонтирует. Половина инструментов в гараже его. ФИО10 позднее спросил у него: «Где труба?». В гараже очень много запчастей, инструментов, наверняка и баллонный ключ был. Трубу не нашли. Муратов В.А. звонил из тюрьмы и просил помощи. ФИО9 перевел <данные изъяты> Муратова В.А. имевшиеся у него 50 000 руб. по его просьбе.

ФИО10, что он 07.12.2019г. выпивал с ФИО9 по <адрес>, там жилая избушка, проживает там 6 лет. Распили где-то в 12-13 час., 1 бутылку водки. Стемнело, приехали Муратов В.А. и ФИО2, фамилию его не знает, ФИО12 не помнит. Привезли 2 бутылки водки, начали распивать. Потом приехали еще двое: первый ФИО4, второй <данные изъяты>-ФИО7 ФИО2 это ФИО2. Они все пили, вроде бы. Он после 18 час. ушел, было темно, к нему приехал напарник-ФИО23 надо было заправлять машину, его «Хайс», заправились, колесо ремонтировали. Он приехал обратно через 2-3 час., после 21 час. наверно, зашел, дома никого не было, только ФИО9 спал. Он в гараж не заходил, пошел спать, ничего не слышал. ФИО9 проживает на том же участке, с другой стороны. Он когда к ФИО9 приезжают машины, не слышит. Когда пришли Муратов В.А., ФИО2, ФИО4, ФИО7 конфликтов не было, по-дружески разговаривали, выпивали, о чем они говорили, не припомнит. Из дома ФИО9 окно гаража не видно. Он в гараж заходил может 09.12.2019г., не видел ничего, тепло проверил. Гараж размером примерно 4м.х7м., впереди стоит верстак, справа печка, машина ФИО9 «Судзуки Эскудо» стояла передом к верстаку, места там мало, когда машина стоит, только если по правой стороне заходить, по одному могут войти. Есть инструменты, разные запчасти. Он кровь не заметил, пол подметают, деревянный дощатый. Там темно, свет горит

только возле верстака. ФИО9 ему ничего не рассказывал. После 07.12.2019г. с Муратовым В.А., ФИО4, ФИО7 не встречались. 09.12.2019г. к ФИО72 приезжали с ФИО9 на «Хайсе», его одного привозил, он на «Судзуки Эскудо» не ездил. Теряли ли инструменты, не обращал внимания, там много хлама. Около верстака, полы старые доски, грязь, пыль, мазут, масло пролито. Иногда капает из-под машины. С правой стороны можно обходить машину, потому что ворота с правой стороны. С левой стороны узкий проход, обычно ФИО9 ставит очень близко к батарее. Пройти вдвоем нельзя, если только протиснувшись.

ФИО11, что у них с Муратовым В.А. <данные изъяты>, на протяжении общения, адекватные отношения. <данные изъяты>. Муратов В.А. работал, занимался сносом ветхого жилья, субподрядчик, криминала нет. <данные изъяты>. 07.12.2019г. Муратов В.А. <данные изъяты>, был одет в бордовой куртке, рабочая роба, шапке, штаны синие, были ли, светоотражающие элементы на его одежде не помнит. ФИО11 узнала от людей, что избили ФИО1 и он скончался. После 07.12.2019г. на <адрес>, приходили к ним домой ФИО7, ФИО4, в комнате находились может час-полтора часа. ФИО8 приходил к ним домой, говорил, что его задерживали сотрудники полиции и что они на него оказывали давление. Он дал показания, что когда он вез ФИО1 до больницы, он, когда сидел на заднем сидении, сказал ему, что это сделал Муратов В.А.. ФИО8 не сказал в полиции, кто бил ФИО1

ФИО12, что в декабре они работали с Муратовым В.А., подрабатывает у него. С Муратовым В.А. знакомы с детства, нормальный руководитель, употребляет алкоголь как все, спокойный, конфликтов не было никогда, пытается диалогом все решить. Работают до 18-19 час.. В <адрес> в декабре темнеет в 16-17 час.. Они 07.12.2019г. работали с 09-10 час., телефона у ФИО12 с собой не было. На обед уходили к Муратову В.А. домой. ФИО8 привез мясное блюдо к ним, Муратов В.А. предложил поехать к ФИО9 выпить, втроем выехали где-то в 18 час.. Купили 2 литровые бутылки водки, приехали к ФИО9, он, Муратов В.А. и ФИО8 Когда приехали, дома были ФИО9, ФИО10, но он недолго был. Еще двое были, неместные, один спал. ФИО12 их не знает, за оградой машин не было. Через 40 мин. приехали ФИО7, ФИО4. Муратов В.А. покушать приготовил, потом начали все вместе выпивать. С ФИО7 у ФИО12 ранее был конфликт, а у ФИО1 были конфликты с ФИО7, ФИО9, они в 2016г. или 2017г. его били, ФИО12 один раз ударили. ФИО9 ФИО1 избил, ФИО1 чей-то дом хотел поджечь. У ФИО7 к ФИО1 претензии имелись еще со школы, у ФИО4 с ФИО1 постоянные конфликты, он постоянно хотел его избить. ФИО7 начал спрашивать у ФИО12 про ФИО1 ФИО12 с ФИО1 не общается, он его двоюродный брат. Разговор начался с ФИО3, за что ФИО1 ударил ФИО3, сам ФИО3 ничего из себя не представляет. ФИО12 сказал, что не знает. Они говорили, что ФИО1 надо наказать, ФИО4 говорил, при встрече надо побить ФИО1. ФИО9 говорил: «Почему ФИО1 у меня еще не в гараже?». Муратов В.А. успокаивал их, а ФИО12 говорил: «За <данные изъяты> заступись». Про ФИО1 Муратов В.А. негативно не отзывался, негативного настроя в тот день не было, его конфликтам в городе Муратов В.А. не реагировал. ФИО7 вроде успокоился. ФИО4 говорил, что ФИО1 <данные изъяты>, его надо побить. Допили, вроде бы успокоились, вышли ФИО4, Муратов В.А., ФИО7 и он. ФИО7 сказал ФИО12 поехать с ними и показать, где живет ФИО1. ФИО7, Муратов В.А. не знали, где живет ФИО1. ФИО7 посадил ФИО12 в машину, взяв его за руки, сам сел, ФИО4, Муратов В.А, поехали до ФИО1 ФИО12 адреса его не знает, знает на даче двухэтажка. ФИО12 согласился показать квартиру, т.к. ФИО1 сдает квартиру, думал, что его там нет. ФИО1 употребляет наркотики, за это не судим. Приехали, втроем поднялись на 2 этаж. ФИО7 с Муратовым В.А. начали стучаться, никто дверь не открыл. ФИО7 начал с угла выламывать руками дверь. Дверь целая была, тоненькая, металл мягкий. ФИО7 среднего роста, плотного телосложения. Как начал ФИО7 выламывать дверь, ФИО12 отвернулся и пошел на лестничную площадку. Возле двери были Муратов В.А., ФИО7, при этом ничего не говорили, выламывали дверь, т.к. они стучались, а он не открывал. Муратов В.А., ФИО7 заходили ли внутрь, он не видел. Когда ФИО12 был на лестничной площадке, они уже вывели ФИО1 и втроем спускались вниз. ФИО1 шел спокойно, не сопротивлялся, был нормальным, телесных повреждений не было. Он ФИО12 ничего не говорил. Они сели в машину и уехали, ФИО12 пытался сесть в машину, за рулем которой сидела женщина. Но остался, и пошел домой, время не помнит. От дачи до дома ФИО12 по времени минут 40. Муратов В.А. был в синей робе, ФИО7 в красном пуховике, как одет ФИО4 не помнит, сам был в робе. Муратов В.А. был в ботинках «Хаски». При нем ФИО1 забрали и все. Они за что ФИО1 начали прессовать, он не знает. Брат ФИО3 друг ФИО7, об этом не рассказывали

Муратову В.А.. Зачем туда пошел Муратов В.А., он не знает. За ФИО12 не приезжали в тот вечер. ФИО12 ранее судим, отбывал наказание, освободился в 2013г., последняя судимость в 2018г.. ФИО12 когда узнал, что ФИО1 скончался, он у Муратова В.А. не спрашивал. После этого ФИО12 с ФИО4, Муратовым В.А не встречался. ФИО7 приходил к нему, говорил, чтобы ФИО12 дал показания, что его не было, что он поработал с Муратовым и ушел домой, что они все так сказали и что его у ФИО9 не было. ФИО7 не говорил, кто это «все», имен не называл. ФИО12 отказался. ФИО7 после этого приходил к ФИО12 еще раз, выпивший, также один раз по дороге встречал, при этом не рассказывал, кто избил ФИО1 ФИО12 не интересовался у Муратова В.А., ФИО7, ФИО4, ФИО9, кто избил ФИО1, т.к. они не сказали бы.

Из показаний свидетеля ФИО12 от 19.03.2020г. (т.3 л.д.65-68) следует, что ФИО1 являлся <данные изъяты>. С ФИО1 он поддерживал нормальные родственные отношения, общались до сентября прошлого года. Так, в сентябре прошлого года ФИО1 проломил голову молотком его знакомому ФИО3, погоняло-«<данные изъяты>». Об этом он узнал через день после происшествия, когда ФИО1 сам пришел к нему и сказал ему об этом, говорил, что полиция его ищет из-за этого. Они тогда с ним поругались, он отругал его за то, что тот совершил, говорил, что у ФИО3 дети же остались. ФИО1 его не слушал, на замечания не реагировал, считал себя правым в этот конфликте. Рассказал, что якобы ФИО3 взял его металл и сдав их в лом, получил за них деньги, а деньгами не поделился. За это ФИО1 его таким образом «наказал». Вот после этого случая они с ним не общались. 07.12.2019г. он работал на временной подработке - разбирали 4-х квартирный жилой дом. Их было всего двое - он и Муратов В.А.. Владимира он знает давно, с ним он дружеских отношений не поддерживает, рабочие отношения. Знает его как жителя <адрес>, с которым у них имеются общие друзья. В тот день они работали с 9 час. утра до 17 час. вечера. После работы он направился к себе домой пешком, а Муратов В.А. тоже вроде как домой пошел пешком. Не знает, звонил ли кто-нибудь Муратову В.А. в тот день, в течение дня наверное он общался с кем-то, но ему тот о своих планах на вечер ничего не рассказывал. Помнит, днем приезжал к Муратову В.А. <данные изъяты>-ФИО2, был на иномарке с еще одним <данные изъяты>, которого он не знает. ФИО2 привез Муратову В.А. национальное блюдо в качестве угощения и уехал. Они пообедали и продолжили работать. Больше никто к Муратову В.А. не приезжал. Он к ФИО9 в гости не ходил, ФИО1 не звонил, с ним не общался с конца сентября. Может предоставить на днях выписки с телефонных соединений в качестве подтверждения его показаний. Насколько ему известно, у ФИО1 с Муратовым В.А., ФИО4 и ФИО7 конфликтов не было. Слышал просто как слух о том, что ФИО1 когда-то ругался с Муратовым В.А. в баре <данные изъяты>, подробности инцидента ему неизвестны.

Свидетель ФИО12 свои показания подтвердил частично, ему ФИО7 сказал, что у ФИО9 его не было.

ФИО13, что она в то время встречалась с ФИО31, сидели дома и услышала его разговор с Муратовым В.М, говорили про убийство ФИО1 ФИО13 расспросила ФИО31, он сказал, что Муратов В.А., ФИО7и ФИО4 убили ФИО1. Потом ФИО31 пришел избитый. Она сообщила о том, что узнала ФИО1, о том, что ФИО1 в тот момент был в больнице, ФИО13 не знала. Она с ФИО31 встречалась три месяца, доверительные отношения были. ФИО31 сплетник, дружить не умеет, все рассказывает, говорил, что ФИО1 избили в гараже у ФИО9, что с первого удара ему сломали руку, что выламывали дверь ему, он сам вышел, и поехали к ФИО9. ФИО13 поняла, что были в гараже Муратов В.А., ФИО4, ФИО7, ФИО2 и ФИО1. Первым ударил ФИО1 ФИО7 трубой, по очереди били, не помнит. После ФИО1 увезли в больницу, кто увез, ей не говорил. ФИО31 ей рассказал, что ФИО4, ФИО7 позвонили ему, пригласили его выпить, там они стали говорить ему, что он должен, чтоб он взял вину на себя, он отказывался, и его побили. Муратова В.А. там не было, когда это происходило. По слухам, ФИО13 слышала, что ФИО12 прессовали. ФИО7 в баре «прыгал» на нее, что она якобы помогает их засадить.

Из показаний свидетеля ФИО13 (т.1 л.д.71-74) следует, что в один из дней, либо в период с 12 час. до 23 час. 59 мин. 08.12.2019г., либо в период с 12 час. до 20 час. 09.12.2019г. она находилась дома вместе с ФИО31, при этом у него состоялся телефонный разговор с Муратовым В.А. Последний рассказал, что избил ФИО1 07.12.2019г. в гараже у

ФИО9 В гараже также находились ФИО7, ФИО4 Она слышала данный разговор, после чего сразу позвонила ФИО1. и рассказала ей об этом. После этого, Муратов В.А. заставлял ФИО31 взять вину за убийство ФИО1 на себя, т.к. Муратов В.А. ранее судим, имеет <данные изъяты>. ФИО31 рассказал ей, что он отказался брать вину на себя, за это его избили, кто именно, его избил, он не сказал. Также ФИО31 рассказал ей, что Муратов В.А. вместе с ФИО7, ФИО4 в день убийства пришли домой к ФИО1, он был дома, но не хотел выходить. После этого те выломали входную дверь в квартиру ФИО1, кто именно и чем выламывал дверь, он не сказал. ФИО1 после этого добровольно сел в машину вместе с Муратовым В.А., ФИО7, ФИО4 и поехали в гараж к ФИО9.С ФИО31 («<данные изъяты>») у нее были романтические отношения, встречались. В настоящее время с ним никаких отношений не поддерживает. Муратов В.А. является «<данные изъяты>» в <адрес>, особенно среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, разрешает конфликты среди местных жителей. Она с Муратовым В.А. знакома с детства, отношения были нормальные. Она с ФИО4, ФИО7 знакома, отношений нет, характеризует их как конфликтных, устраивающих драки.

Свидетель ФИО13 свои показания в части не поддержала, <данные изъяты>, не читала протокол, подписала, поддерживает показания данные ею в суде.

ФИО36, что ФИО4 является <данные изъяты>, ему ничего не известно о том, что было 07.12.2019г.. ФИО4 <данные изъяты>. <данные изъяты> задерживали, он ему ничего не говорил, его в прокуратуру возили, он там разбирался. <данные изъяты> в декабре 2019г. проживал с ним на <адрес>, как прежде, работал в <данные изъяты>. 07.12.2019г. <данные изъяты> в 21 час. 30 мин.-22 час., сейчас не помнит, пришел домой, нормальный, трезвый. На следующий день ФИО7 к нему не приходил. ФИО1 не знает. Знаком с ФИО7, друг <данные изъяты>, в <данные изъяты>. Он Муратова В.А. не знает, не знаком с ним.

Из показаний свидетеля ФИО36 от 11.12.2019г. (т.3 л.д.77-80) следует, что ФИО4 является <данные изъяты>, он недавно вернулся с вахты и жил вместе с ним. Ранее у ФИО4 была семья, развелся. Он 07.12.2019г. вместе с <данные изъяты> находился дома, к нему пришел ФИО7 около 12 час. дня, они сидели на кухне, пили чай, потом ушли, куда и зачем не сказали. Обратно ФИО4 пришел уже один, около 22 час., трезвый, спокойный. 10.12.2019г. он узнал, что <данные изъяты> задержали и он в полиции. <данные изъяты> спокойный, сам не будет лезть, может дать отпор и постоять за себя. Он жестокости с его стороны никогда не замечал.

Свидетель ФИО36 свои показания подтвердил.

ФИО31, что у Муратова В.А., ФИО7, ФИО4 был конфликт с ФИО1, в городе все говорили об этом, они сами лично об этом ему не говорили. Когда ФИО1 умер, не помнит. Он с Муратовым В.А. постоянно созванивались, виделся с ним в декабре 2019г. по работе, приятельские отношения. Сейчас уже не работают вместе, ранее в лесу работали, дома разбирали. Муратов В.А. нормальный, алкоголь употребляет, как все мужики, в состоянии опьянения адекватный, ситуацию контролирует, ФИО31 с ним вместе выпивал. Муратов В.А. с ФИО7 наверное друзья, не знает какие отношения с ФИО4 Он не помнит, встречался ли он с Муратовым В.А., ФИО7, ФИО4 в баре <данные изъяты> в декабре 2019г., мог где-то в гостях видеться. Он ФИО1 знал, здоровались, отношений нет. Муратов В.А. с ФИО1 особо не общались, здоровались при встрече. 07.12.2019г. он, где был, не помнит. 07.12.2019г. был ли ФИО12 и запугивали ли его ФИО7, ФИО4, не знает. Ему ФИО73 сказала, что ФИО1 сидел с ножом и говорил: «Сейчас я Муратова убью» и нож втыкал за столом. Он сразу предупредил Муратова В.А.. Муратов В.А. был удивлен, ничего не предпринял, сказал: «Дурак пусть свистит». 8 или 09.12.2019г., выпивали, обстоятельства выпивки и разговора не помнит. С ФИО7, ФИО4 конфликтов по поводу того, что Муратов В.А. находится под стражей и ФИО31 пытался ему помочь не было. У ФИО72 какой разговор был, не может вспомнить. После инцидента с ФИО1 Муратов В.А. ему не звонил, не рассказывал по телефону, что он бил ФИО1 ФИО13 знает, она оклеветала его. ФИО31 с 16.12.2019г. по 30.01.2020г., созванивался с ФИО7 или ФИО4, но по этому делу ему никто ничего не говорил. Встречались, но не по этому делу, не обсуждали обстоятельства этого дела.

Из показаний свидетеля ФИО31 (т.3 л.д.85-87, 88-90, 91-93) следует, от 13.05.2020г., что он проживает: <адрес> вместе с <данные изъяты>. <данные изъяты> ФИО37 с <данные

изъяты> живут в <адрес>. Он в настоящее время <данные изъяты>. Знаком с ФИО13 со школы, дружеские отношения с ней не поддерживал, в любовных отношениях не состоял. Знаком с Муратовым В.А. с 2015г., с ФИО7, ФИО4, дружеские отношения. С ФИО1 знаком давно, хорошие отношения, друзьями не были. ФИО31 отбывал наказание в ИК-3, освободился по отбытию в 2011г., с тех пор находится в <адрес>. Он об обстоятельствах смерти ФИО1 ничего не знает. 07.12.2019г. он находился у себя дома <данные изъяты>.. Ему Муратов В.А. в эти дни не звонил. На тот момент у него был этот же номер, этот номер у него лет 9. У него один номер телефона. От 15.05.2020г., что Муратов В.А. ему с 07 по 09 декабря звонил, но он трубку не брал, в детализациях должны быть пропущенные звонки. Он готов добровольно выдать детализацию его телефонных разговоров с 07 по 09.12.2019г.. Он с 07 по 09.12.2019г. жил в <адрес>, там интернет плохой и по мессенджеру, он не звонит. С 07 по 09.12.2019г., он находился у мамы в <адрес>. От 15.05.2020г., что он созванивался с Муратовым В.А. 14 раз за период с 07 по 09.12.2019г., но о ФИО1 речи не было. В указанный период он рядом с ФИО13 не находился.

Свидетель ФИО31 подтвердил свои показания частично, он с Муратовым В.А. всегда созванивались, по обстоятельствам дела разговора не было. ФИО13 обманывает, с ней никаких отношений у него нет. ФИО31 не разговаривал с ФИО7, ФИО4 об обстоятельствах дела, Муратов В.А. в это его не посвящал, это «на слуху» в городе ходило. Когда Муратов В.А. находился под стражей, ФИО31 мог совершить звонки с ФИО7, ФИО4. Муратов В.А. целеустремленный, амбициозный, всегда придет на помощь, выпивает в меру. Когда выпьет, адекватный, идет спать. ФИО31 не помнит, когда сказал Муратову В.А., что ФИО73 ему сказала, это было до лета 2019г.. Он ФИО8 знает, здоровались, не общался, общих друзей, дел нет. После 07.12.2019г. он его не видел, отношения с ним по поводу уголовного дела не имел, претензии не предъявлял, не наезжал на него по поводу его показаний. Он в январе 2020г. работал в <данные изъяты> до сокращения. Он не считает себя приближенным к Муратову В.А., были друзьями. Муратов В.А. не просил его, поговорить с ФИО8 По поводу очной ставки с ФИО13, то Муратов В.А. ему не звонил и не рассказывал про эту ситуацию. ФИО13 врет. Муратов В.А. ему голосовое сообщение не отправлял.

ФИО38, что ФИО2 ее <данные изъяты>. Она Муратова В.А. знает по работе, он приходил к ним в магазин. ФИО2 и Муратов В.А. были между собой знакомы, не знает насколько давно. ФИО2 уехал на постоянное место жительства в <адрес> навсегда. У ФИО2 сим-карта с абонентским номером №, зарегистрирована на ФИО38 В декабре 2019г. сим-картой пользовался <данные изъяты>-ФИО2. В декабре 2019г. у них были автомобили: черный-Ист и серебристый-Тойота Камри. Она ездила на Тойота Камри. У ФИО2 водительских прав не было, страховка открытая, все ездили на нем. Работал в ИП <данные изъяты>. Она 07.12.2019г. работала, после 17 час. ФИО38 звонила ФИО2, он сказал ей забрать его с дачи. Она забрала его. По дороге в магазин заходили, потом поехали обратно, т.к. <данные изъяты> свое портмоне забыл в другой машине. Дача находится рядом с остановкой, точный адрес не знает. Она с правой стороны заехала, а машина Ист с левой стороны стояла. Когда приехали, <данные изъяты> вышел, они остались в машине, там худой парень стучался к ней в машину, кровь на нем не заметила, по шагу поняла, что пьяный, она не знает этого парня. Около 18 час., точно не помнит. Между их машинами теплотрасса была, она <данные изъяты> осталась в машине, это по <адрес>. <данные изъяты> вышел, пошел к машине Ист, забрал оттуда свое портмоне, потом они уехали, домой приехали около 21 час.. ФИО4, ФИО9 не знает. Когда они обратно уезжали, там стояло 3-4 парня, не помнит, в чем были одеты, не узнала кого-либо. ФИО1 не знала. <данные изъяты> в январе 2020г. на стройке получил травму, болел, терял память. Сейчас он уже больной человек, операцию сделал в марте 2021г.

Из показаний свидетеля ФИО38 от 28.05.2020г. (т.3 л.д.100-102) следует, что она только знает, что Муратов В.А. в декабре 2019г. избил ФИО1, в результате чего, последний умер.

Свидетель ФИО38 показания подтвердила частично, указав, что она не знает, что Муратов В.А. избил ФИО1 и что ФИО1 умер, она слышала по слухам.

ФИО3, что ФИО1 как-то ударил его молотком по голове из-за того, что он якобы продал цветной металл ФИО1 Разломал ему череп. Муратова В.А. видел в подростковом

периоде, сильно не знает, ФИО7 тоже с подросткового периода знает. Видел, когда Муратов В.А. приходил в район. С Муратовым В.А. работали, не помнит когда. За помощью к Муратову В.А. по поводу избиения ФИО1 он не обращался, к кому-то другому тоже нет. В отношении ФИО1 не возбуждали уголовное дело, он не обращался в полицию, что ФИО1 его избил. Не помнит, когда ФИО1 ударил его молотком. С ФИО1 больше не встречался. Не помнит, когда у него брали показания, свои показания не читал, никто ничего не давал.

Из показаний свидетеля ФИО3 (т.3 л.д.104-107) от 03.06.2020г. следует, что он с Муратовым В. знаком с детства, проживали в одном районе <адрес>. Отношения были нормальными. В 2012г. они работали с ним вместе на вырубке деревьев. Близкими друзьями они не являются. Последний раз он его видел в прошлом году, но это было до августа 2019г.. Может сказать, что Муратов В.А. является «неформальным лидером» среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы. С ФИО7 он знаком с детства, т.к. они жили в одном районе. Охарактеризовать его не может, общались только в детстве. С ФИО4 он лично не знаком, охарактеризовать не может. Почему Муратов В.А. предъявлял претензии ФИО1 по поводу его избиения, ничего по этому поводу показать не может, т.к. не знает. Он Муратову В.А. или его друзьям не жаловался на ФИО1, не просил его разобраться с ФИО1. Ему известно, что 07.12.2019г. Муратов В.А. избил ФИО1, от чего последний умер.

Свидетель ФИО3 подтверждает свои показания, хотел сказать, что знакомы с подросткового периода, «неформальный лидер» не говорил, ему не известно, он не знает, кто избил и когда ФИО1, с Муратовым В.А. он не дружил, он после травмы головы, плохо читает, может что-то упустить.

ФИО39, что он работал экспертом с сентября 2016г. по сентябрь 2020г., проходил интернатуру в Северо-Западном государственном медицинском университете, по специальности судебно-медицинская экспертиза, проводил экспертизу ФИО1, обнаружил многооскольчатый перелом проксимального эпифиза правой малоберцовой кости. Вероятность причинения данного повреждения при однократном ударе ногой, обутой в ботинок, зависит от степени жесткости ботинка, если на твердой резине, то вероятность может быть средней, если подошва мягкая, то маловероятна. Вероятность причинения данных повреждений при нанесении ударов металлической трубой более, чем вероятна, если металлическим баллонным ключом вполне вероятно. При проведении исследования трупа ФИО1 применяли Приказ Минздравсоцразвития РФ № н («Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях РФ»), ФЗ № 73-ФЗ («О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»), правами и обязанностями эксперта, Приказ №н Минздравсоцразвития РФ для оценки степени тяжести вреда. Получили постановление следователя, регистрируется входящим номером, исследуют труп. Медицинских документов предоставлено не было, следователь устно уведомил, что медицинской документации не было. В журнале есть о биологической смерти. Это допустимо в начале исследования, если медицинская документация будет предоставлена позже. Для судебно-медицинского диагноза есть соответствующая графа. Сопутствующие повреждения есть на 10-й стр. Заключения. Была массивная кровопотеря, установлена на основании исследования, весов не было, метод вскрытия по ФИО40, (Руководство по судебно-медицинской экспертизе, 2 автора, в т.ч. ФИО40), метод вскрытия позвоночного канала по ФИО40, костей тазового кольца по ФИО40 Исследованы все 3 полости, жидкой крови в полостях не было. Переломы свода, основания черепа не были обнаружены, был подключичный катетер в правой подключичной области, на момент исследования нет. Оснований интересоваться о причине удаления катетера не было. Если бы речь шла о медицинской халатности, то он бы обнаружил соответствующие морфологические признаки. Методика проводится на свежем трупе, с 3-х дней после наступления смерти становится недостоверной. Сердце, аорта, магистральные артерии, вены, легкие повреждены не были. Пятна Минакова возникают при нарушении диффузии сердца, при кровотечении это вполне может происходить, может утверждать, что произошла массивная кровопотеря из периферических сосудов. Массивная кровопотеря-это потеря полтора и более объема циркулирующей крови, это установлено из морфологических данных и данных гистологической экспертизы. Установил источники кровотечений. В области головы установили не менее 10-ти травмирующих воздействий (12-й стр. Заключения), фактически там не было травмы головы, что подтверждается данными

гистологического исследования, очагов ушиба не было. 10 травмирующих действий могли быть причинены в область головы твердым травматическим предметом, баллонный ключ может, трубой может быть. Также там имеются ушибленные раны, зависит от силы удара. Перелома нет в области головы. Изолированно рана, ушиб, являются источником кровотечения, это может послужить причиной смерти, кровоизлияния мягких тканей, наружные кровотечения привели к массивной кровопотере. Во 2-й группе повреждений массивное кровоизлияние. Он приказ №н Минздравсоцразвития РФ знает. Если у ссадины массивное кровоизлияние, соответственно он имеет право рассуждать, что имеется осложнение. В п.1 Выводов Заключения эксперта №-К указаны травмы, осложнившаяся массивной кровопотерей. Гараж у ФИО9 не осматривал, ознакомился по материалам дела. Была произведена катетеризация, ушивание ран лобно-теменной области справа, раны на теле имелись. При исследовании трупа присутствовал в самом начале санитар морга, в графе указывается следователь, который присутствует либо врач. Компьютер и фотоаппарат были, снимки переломов он не сделал из-за технических затруднений, т.к. проводил вскрытие один. Потерпевший потерял от полутора до двух литров крови. Согласно научным данным, учебной литературе, при наличии соответствующих морфологических изменений, можно судить о соответствующей кровопотере. Ему не было известно, что мед.персонал вливал в ФИО1 2 л. плазмы. Кровоизлияние в мягких тканях, возможно также наружное кровотечение. Источником кровотечения являются поврежденные ткани. В лобно-теменной области рану, сосуды, вены, артерии не исследовали, не представлялось возможным. Ботинок ФИО4 не был изъят, не сопоставляли. Сколько предметов присутствовало, ему изначально не было известно, ему не были предоставлены. Переломов свода черепа обнаружено не было. Он вещи ФИО1 не осматривал, не запрашивал, имеющиеся морфологические данные были достаточны для выставления Заключения. Для измерения жидкости использовал шприц с метрикой, черпак не использовал, такого количества жидкости не было.

ФИО41, что он работал в Олекминской ЦРБ, на смене дежурным врачом, зимой, более 2 лет назад. Его вызвали в хирургическое отделение на осмотр и консультацию, от 20 час. до 23 час., вызвал ФИО42 кажется, что там находится крайне тяжелый больной, после получения травмы. Он сделал осмотр, состояние его было крайне тяжелое, обусловленное получением травмы, шокового состояния: гипогликемическое, геморрагическое, гипо-гемоглобиновый шок, низкое давление, кровопотеря, как минимум три шоковых состояния. Других таких поступивших не помнит. Перевели в реанимацию, там оказали помощь, обследовали. У него внешне были множественные кровоподтеки на верхних, нижних конечностях, голова была отекшая. На левой конечности был перелом, была фиксация, травматологи поставили. Мужчина, 35-40 лет, внешне русский, он его не знал. У него было глубокое оглушение, неадекватный, не мог сформировать свои мысли, вспоминать, мог отвечать не по вопросу из-за травмы, шокового состояния. Брали анализы на наличие алкоголя. Обычные медицинские вопросы задавали, что и как, он не смог объяснить, пытались спрашивать механизм получения повреждений, это важно для анамнеза. Анестезиологам трудно установить, может, упал и т.п.. Провели симптоматическое лечение: противошоковое. По анализам у него была кровопотеря-низкий гемоглобин, множественные подкожные кровоподтеки, все тело, т.е. потеря крови под кожей, у него был отек. Он увидел место травмы, там была фиксация, кажется предплечье, на голове не помнит открытую рану. Ему вливали эр.массу, плазму, лично он с медсестрами. Когда он его увидел, тот был без одежды. Умер где-то за полночь, 02-03 час., он где-то 5 час. с ним работал. Видеонаблюдение в хирургическом отделении нет, на 2019г. наружное есть, при входе в хирургию может быть со стороны кухни камера стоит. Он историю болезни видел, писали там, историей болезни занимается лечащий врач. Плазму влили где-то 2 дозы, доза бывает где-то 250-300 мл., плазма плюс заменитель крови. Есть показания на каждое лекарство. У него гемоглобин был низкий, где-то 70. Если ниже 70, то есть показания, если кровотечение продолжается, то надо плазму, чтобы кровь остановить. Как минимум две дозы было показание. Вливают эр.массу, смотрят гемодинамику, если кровотечение продолжается и будет шоковое состояние, то будут заниматься противошоковым лечением. 2, 3, до 5 литров вливают. Источников кровотечения у ФИО1 наружно таких явных не было, кровотечения под кожей могут быть или внутри органа. Он вроде обычную повязку на нем видел. Со слов врачей-хирургов, сказали перелом, где-то на верхней конечности слева. Он подключичный катетер установил и удалил. После смерти они удаляют. Кто зашил рану от катетера, вопрос к

хирургу или травматологу. Он врач анестезиолог-реаниматолог, не судмедэксперт, причину смерти назвать не может. Консилиум должен быть, там присутствуют травматолог, хирург, окулист, невролог именно у такого случая, как ФИО1. Основной консилиум делают тогда, когда диагноз неясен. Если диагноз ясный, у него получение травмы, то не обязательно. Травма, кровопотеря, наружные кровоподтеки-это последствия травмы, голова и лицо были отекшие. Перелом есть или нет, дает результат рентген-снимка. Если открытый, то можно установить, но подтверждение через рентген-снимок.

ФИО42, что в декабре вечером 2019г. поступил к ним ФИО1 ФИО42 был <данные изъяты>, <данные изъяты> ФИО43, <данные изъяты> ФИО41 Его вызвали в 23 час. для осмотра. Из анамнеза: пациент доставлен неизвестными лицами, может быть лицом, в тяжелом состоянии, с множественными ранами, в состоянии геморрагического, травматического шока. Дежурным хирургом выполнено ушивание, первичная хирургическая обработка кровоточащих ран, наложена гипсовая иммобилизация на левую верхнюю конечность, т.е. на предплечье. Пациент сразу же был переведен в реанимацию. На момент его осмотра, пациент был в крайне тяжелом состоянии, без сознания, с нестабильной гемодинамикой, проведены рентген черепа, левого предплечья ФИО43. Помощь оказывалась, как пациенту с тяжелым травматическим шоком, не разговаривал, находился без сознания. Причиной гемодинамики служили множественные раны, кровоточащие раны дежурным хирургом ушиты. Анестезиолог начал противошоковые мероприятия, путем инфузии кристаллоидных, коллоидных растворов внутривенно. После вводились препараты кардиотоники, которые стимулировали сердечно-сосудистую систему для увеличения давления. Рана была в лобно-височной, лобно-теменной области, справа или слева не помнит, была ушитая рана. На левой руке была гипсовая повязка. Предварительный диагноз ФИО1: множественные ушибленные раны головы, конечностей, открытый перелом левого предплечья, травматический шок 3-4-й степени, в то время достоверно определить наличие черепно-мозговой травмы не предоставлялось возможным, потому что общая мозговая симптоматика была стерта ввиду отсутствия сознания, какой-то локальной симптоматики, который бы указывало на очаговую область, не было. Причина смерти была острая сердечно-сосудистая недостаточность, вызванная декомпенсацией гемодинамики, вследствие массивной кровопотери. При поступлении, в полицию звонят не сразу. Чтобы зашить каждую рану нужно 15 мин. минимум, чтобы поставить гипс тоже надо время, надо стабилизировать состояние, перевести в реанимацию. На это может уйти 2 час.. Его, как заведующего, вызывают только при тяжелых случаях и непонятных, когда жизнеугрожающее состояние. С ФИО1 ему сказали, что тяжелый, нестабильный, нужно подойти на консультацию и осмотр. Он там был минут 30, состояние не было стабильным, его вызывают с целью оперативного лечения, если у пациента подозревается внутримозговая гематома, после дообследования, они проводят какое-то оперативное лечение. Мероприятия в качестве активной хирургической помощи ему в тот момент не были показаны, при наркозе в таком состоянии сразу умирает. Рентген, УЗИ, клинический минимум-анализы обязательны. Он с анестезиологом решили, что до момента стабилизации состояния пациента на данном этапе трогать нельзя. Тяжесть его состояния была обусловлена геморрагическим шоком. Лабораторные анализы у них не сразу готовятся, компьютерной томографии в то время не было. Лабораторные исследования еще не были готовы, когда он осматривал. С результатами УЗИ должен был ознакомиться, в тот момент они осмотр писали от руки. По УЗИ наличия свободной жидкости в брюшной полости не помнит, если была бы жидкость, пошли бы на операцию. Сама рентгенография не показывает гематомы, кровоизлияния, исключается только перелом, рентген-это метод исследования костной системы. Если бы были переломы на черепе, в этом случае, активных действий в любом случае не было бы. В медицинской карте указывается. На момент осмотра им, никаких наружных активных источников кровотечения, связанных с повреждением кожного покрова, уже не было. Поняли, что половина крови вытекла, т.е. был геморрагический шок, если человек потерял сознание. Начали возмещение объема циркулирующей крови, путем инфузий, сразу при поступлении анестезиологом-реаниматологом. Нужно, чтобы объем циркулирующей крови был высоким. Если поступает пациент в состоянии гиповолемии, то поступает с клиникой геморрагического шока, там клинически имеются 2 стадии: обратимые последствия, а есть уже стадия необратимого шока. Когда пациент переходит в стадию необратимого шока, то давление у него в любом случае не поднимется, т.к. уже начались процессы декомпенсации. До его прихода, ФИО1 влили 2,5 л., занимается этим

анестезиолог-реаниматолог. Если устанавливали подключичный катетер, то этот объем можно влить в течении получаса, в вену вливали или нет, не помнит. В больнице охраны нет, одна уличная камера снимает, там, где столовая. Рентген заказывает дежурный доктор, выполняет рентген-лаборант. Он видел снимок предплечья, черепа, может быть грудной клетки, точно не помнит, возможно перелом черепа, может быть. Его в ходе следствия не допрашивали. Медицинской карты ФИО1 у него сейчас нет. В него влили 2900 мл. до стабилизации гемодинамики. Когда он пришел, ФИО41 был уже там, дежурный анестезиолог находится в больнице 24 час.. Перелом черепа был под вопросом. Всем пациентам с нестабильной гемодинамикой ставят катетер подключичный, других тяжелых не помнит. Когда он его увидел, ФИО1 был голым. Экспертиза в организме крови не обнаружила, она вытекла. Ему на тот момент цельная кровь переливалась или нет, точно не может сказать, компоненты крови переливались, физраствор никак не отразится в экспертизе, он не судмедэксперт. Рентген-снимок сохраняется на бумажном носителе, их возможно изъяли в ходе следствия. Он смотрит снимки, делает описания. Когда следователь изымает какие-то медицинские документы, то в журнале расписываются. После наличия показаний для переливания плазмы, пациенту выполняется определение группы крови. После анестезиологом-реаниматологом выполняется забор с кабинета отделения готовой свежезамороженной плазмы. После разморозки, проведения пробы, пациенту вливается эта плазма. Это фиксируется в истории болезни, у каждого пакетика есть свой номер, там есть лист переливания компонентов крови.

ФИО44 <данные изъяты> Олекминской ЦРБ, что 07.12.2019г. дежурила, сотрудники полиции у нее объяснение брали. 07.12.2019г., время не помнит, в отделение человека, подкинули и убежали. Они приступили к своим прямым обязанностям, транспортировали в экстренную перевязочную, проверили сатурацию, пригласили дежурного врача, на помощь спустились медперсонал второго этажа, давление было низкое, вызвали реаниматолога, врача хирурга. Пациент был направлен на рентген, на носилках его транспортировали на рентген, сделали снимок, перевели пациента сразу в реанимационное отделение. Она была на посту, заполняла журналы, внизу, дверь находится напротив поста. Человека завели, поддерживали, его оставили, он за стенку держался. Дежурным врачом был ФИО43, он дал назначение ей, чтобы пациента транспортировали на рентген-снимок. Они его поднимали и спускали сразу же. Рентген сделали, снимок дождались, спустили пациента на первый этаж, там сразу транспортировали в реанимационное отделение. После того, как пациента транспортировали в реанимационное отделение, они забрали каталку, ушли в свое отделение, там уже сидели сотрудники полиции. Она с ним сильно не контактировала, у нее была своя работа, некогда было его расспрашивать. Спросила, как его зовут, Ф.И.О. спросила, ФИО1 и все. Таких пациентов всегда раздевают санитарки, при таких обстоятельствах одежду складывают в отдельный пакет и отдают полиции. Его одежду она не помнит, по внешним признакам были синяки, транспортировали на носилках в процедурную, измерили пульс, давление. Сразу вызвали дежурного врача и реаниматолога. Зафиксировали руки, был открытый перелом, после доставки в реанимацию не видела. Сообщают в «02», это происходит, когда пациенту оказывается первая медицинская помощь и когда освобождается медперсонал, не помнит кто сообщал. Человек за стенку держался, сразу положили на носилки.

Из объяснения ФИО44 от 07.12.2019г. (т.1 л.д.143), что в часов 20:00, кто-то завел человека и оставил его возле дверей и сразу же убежал.

Свидетель ФИО44 показала, что время скорее всего, сказано приблизительно, они не смотрели в это время на часы, сотруднику полиции она сказала, что время приблизительное, она не знает записал он это или нет, объяснение она читала.

ФИО35, что она в декабре 2019г. работала в <данные изъяты>. Она ФИО1 знала, дежурила 07.12.2019г., она не работает в приемном покое. Когда она спустилась со второго этажа, ФИО1 уже находился в экстренной перевязочной, не видела, как и когда он поступил, не помнит время, может 19-ый час, может 19 час. вечера. Она зашла помочь, медицинская сестра одна. Врача вызвали, давление уже было измерено и оно было очень низкое. Вызвали реаниматолога. В реанимации уже другая медсестра, персонал другой. Она узнала ФИО1, он внятно уже отвечать не мог, до реанимации помощь уже оказывалась, она помогала ее

оказывать. Если такие тяжелые случаи, то они спускаются и помогают. Он был в одежде, не помнит в какой. Сообщали в правоохранительные органы, может она, а может сестра приемной, звонила. Они накладывали лонгеты, поскольку была повреждена рука, она пыталась взять анализ крови из вены, но вену не нашли. Он в отделении долго не находился, если тяжелый, то сразу вызывается реаниматолог и его переводят в реанимацию. Она не смогла взять анализ крови, поскольку кровь у него не шла, рука была распухшая, вены не проявлялись, на второй руке она тоже не нашла, вызвала реаниматолога. Катетер не ставился, наверно его ставил уже реаниматолог в реанимации. Были повреждены руки, был отек, на лбу, не помнит с какой стороны, была рана. На руке, ладонной стороне была рана, она его голым не видела. На отечной руке, были несколько точек, как от шила, и на ладони было, в больнице не могли так исколоть, от иголки не могут быть такие раны. На спине отпечаток от обуви был, сформировавшийся след обуви. Кислородный аппарат есть, не знает сколько. В хирургическом отделении, тяжелых не было, они занимались только ФИО1 Не сразу звонят в «02», звонят после оказания помощи пациенту и установления диагноза, т.к. полиция запрашивает диагноз, это общий порядок. Конкретно по нему, звонок был осуществлен, когда он уже был переведен в реанимацию. Она точное время не может сказать, когда он был переведен в реанимацию, может через минут 40. Адрес ФИО1 не знает, Ф.И.О. только. Пациент поступает и заводится история болезни, его историю не видела, он сам ходить не мог, она не видела его перемещений, передвигать не помогала. Снимки не видела, они только визуально могут предположить, а основной диагноз ставит доктор. Он был по пояс раздет, верхняя часть. Ее сотрудники не допрашивали.

Из рапорта оперативного дежурного ОМВД России по Олекминскому району ФИО30 от 07.12.2019г. (КУСП №) (т.1 л.д.43) следует, что 07.12.2019г. 21:30 в ДЧ ОМВД России по <адрес>, поступило телефонное сообщение <данные изъяты> ФИО35 о том, что госпитализирован в тяжелом состоянии ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.р., проживающий <адрес>-з: открытый перелом левого предплечья со смещением, перелом черепа.

Свидетель ФИО35 показала, что передала в «02» она, время не помнит, диагноз сообщила, когда доктор поставил. Когда поступил ФИО1, она спустилась через некоторое время, не знает, во-сколько он поступил, спустилась и услышала суету, не знает, сколько он времени там пролежал, лично она рентгенолога не вызывала.

ФИО45 работает в ГБУ РС(Я) «ОСДиОПИ», <данные изъяты>. Она ФИО1 лично не знала, видела, т.к. он проживал на даче, не общались. Их вызывают с организации ухаживать за обеспечиваемыми. 07.12.2019г. ее из дома, когда было светло, вызвали в хирургию, их обеспечиваемый ФИО24 туда попал на обследование и она там пробыла сутки, ухаживала за ним, у них ненормированный график. Она, когда прибыла, весь персонал был, вечером уже врачи и медсестры были. Она 07.12.2019г. вечером, находилась в хирургии, их врач сказал, чтобы они ждали машину или «скорую» после обследования. Время точное не может сказать, может в 17 час. или 18 час. вечера, может быть позже, было темно. Она сидела в коридоре на диване, обеспечиваемый сидел в кресле-инвалидном, они долго ждали транспорт, она смотрела на дверь. Дверь открылась и зашли двое, медленно, ФИО1 и его вели, держали. Второй парень, который вел ФИО1, ее увидел, руку убрал, облокотил его к стенке и быстренько ушел, он <данные изъяты>. У ФИО1 было много крови. Она от страха стала кричать, все быстро происходило. Она подошла к ФИО1 схватила его за руку, к ним подошел персонал, и забрали его на оказание первой помощи. Там две двери, холл, а дальше хирургия. <данные изъяты> ФИО26 его перехватила. Хирург дал ей распоряжение, чтобы она до утра следила за их обеспечиваемым. Прошло какое-то время, она вышла в коридор и увидела как после оказанной первых процедур, ФИО1 привезли в палату и положили на кровать. Он от боли крутился, она это увидела и сразу же ушла. Она ушла к себе в палату с обеспечиваемым, на утро узнала, что ФИО1 умер. Он был в светлой куртке, как-будто неправильно надета, то ли так сильно порванная. Он был весь в крови. После процедур, он не в одежде был. Она на следы крови на тот момент не обращала. Он был полностью в крови, лицо, голова, пуховик был то ли грязный. Она в палате заметила, что у него одна рука была перевязана, обработано лицо, голова. В декабре в <адрес> рано темнеет.

ФИО46, что он <данные изъяты> Олекминской ЦРБ, в протоколе осмотра трупа ФИО1 стоит его подпись. Прошло 3 года, через них проходит несколько тысяч больных,

трупы входят в их число, он не обязан их всех помнить. Если составлен протокол, то там все написано.

После оглашения протокола осмотра трупа ФИО1 от 08.12.2019г. (т.1 л.д.65-75), свидетель ФИО46 показал, что рана с геморрагической корочкой. Если, написано с гнойной корочкой, значит не свежая.

ФИО47, что он в декабре 2019г. работал в морге ЦРБ, <данные изъяты>. Он помнит осмотр трупа с ФИО46, при осмотре трупа ФИО1 он зашел, открыл морг, зашел ФИО46, еще кто- то там был, его не помнит. Производили осмотр, труп был без одежды, одежду передавали или нет, не помнит. Подключичный катетер стоял ли не помнит, повреждения были, но точно не помнит. Следы обуви на спине не помнит, гипсовые повязки не помнит. При исследовании трупа на вскрытии присутствовал, от начала и до конца, не помнит, кто вскрывал. Судмедэксперт приезжает с Якутска, в декабре 2019г. кто был, не помнит. При вскрытии были эксперт и он, помощь оказывал, дать-подать, подержать. Татуировки на передней части были, на спине надпись была сверху за плечами. В документах при вскрытии не расписывался. Труп доставляют на машине скорой помощи с отделения. Не присутствовал, когда именно доставили.

ФИО43, что он в декабре 2019г. работал в Олекминской ЦРБ, <данные изъяты>. Он 07.12.2019г. дежурил в приемном покое. Больного поступившего 07.12.2019г. помнит, фамилию нет. Он был в приемном покое, были санитарка и медсестра. Дверь открылась, один или двое, он их не видел, завели человека, он упирался об стенку. Он только спину выходящего видел, может один был, может двое. С ними в разговор не вступал. Санитарка и медсестра взяли его за подмышку и положили его в тахту в приемном покое. Больной был в тяжелом состоянии, на вопросы не отвечал, были редкие движения рук и ног. Зрачки были расширены, одинаковые, на свет слабо реагировали. В левом предплечье нижней трети была рана небольшая до 3 см. Он дал указание сделать ему обезболивающее, антибиотики, т.к. была открытая рана. Заказали анализы, рентген. Сказал вызвать реаниматолога, т.к. больной был тяжелый, в контакт не вступал, был в коматозном состоянии. С реанимации сразу пришел реаниматолог ФИО41, осмотрел, в вены сразу не попали, он ему помог и систему установили, ФИО43 начал ПХО раны предплечья делать. Дальнейшее назначение делал реаниматолог ФИО41. Он сидел рядом в комнате и писал историю болезни, чтобы перевести в реанимационное отделение, т.к. пациент был тяжелый. Как он ПХО раны левой руки сделал, зафиксировал, на этом его действия закончились. Назначение делал ФИО41. Как стабилизировалось давление, перевели в реанимацию, в дальнейшем они его не вызывали, в реанимацию не ходил. Одежду больного не помнит, снимали санитарки, медсестра помогала наверно. Обильного кровотечения не было, но рана свежая была. Рентген- лаборанта вызвали со скорой, сделали рентген головного мозга и руки, стандартно: прямой и боковой. Он посмотрел снимок, перелома головы не было, а перелом руки был. Он снимок никому не передавал, обычно если есть история болезни, то туда. Передали в реанимацию, мы себе не оставляли. Он диагноз поставил, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытый перелом лучевой кости нижней трети левой со смещением. Ушиб головного мозга тяжелой степени он поставил, т.к. неконтактен был, зрачки слегка расширенные, были редкие движения верхних и нижних конечностей. Перелом нижней трети левой лучевой кости со смещением. Гипс поставил он, фиксированную повязку сделали, обезболивающее, антибиотики и в реанимацию. Алкогольное не определяют, скорее там алкогольное опьянение было, но точно сказать не может. В реанимационном отделении был ФИО41- заведующий реанимационным отделением. Открытая рана левой нижней конечности была, зашивал. Травматолога не было, они-хирурги решали сами. Мог вызвать невролога, но в то время невролога не было. В <адрес> РБ№ реанимационное отделение может звонить. На плече больного, протектор от обуви не заметил. Он время не смотрел, точно не скажет. В истории болезни указывают, во сколько поступил больной. Они катетер не успели поставить, только установили диагноз, стабилизировали гемодинамику и перевели в реанимацию, он у них пробыл минут 10 наверно или 15, не больше. Он точно помнит, что на левой руке ушил рану. Окончательный диагноз по экспертизе ему не говорили. Перелом черепа на снимке не видели. В затылочно-теменной области повреждений не было при нем, сразу не проявляется, если гематома глубоко располагается, она через пару суток даже может появиться. Поверхностные сразу

появляются. Носовые проходы были свободны. Он вещи больного не выдавал, может медсестра. Ушиб головного мозга можно по-разному получить, может ДТП, драка.

Из объяснения ФИО43 от 07.12.2019г. (т.1 л.д.145-149) следует, что 07.12.2019г., он, заступил на суточное дежурство в 9 час. 00 мин. утра до 9 час. 00 мин. 08.12.2019г., т.е. до следующего утра. Ближе к вечеру примерно где-то 20 час. 30 мин. (21 час. 30 мин.) он находился в приемной, оформлял прием пациента. При поступлении у него был перелом обеих костей левого предплечья со смещением, ушибленная рана теменной области, лица, правой голени, левой кисти, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга 2, 3 степени, алкогольное опьянение 2, 3 степени, носовое кровотечение, которое самостоятельно остановилось. Более точный диагноз после всех анализов и осмотра врачей. На данный момент с ним общаться нельзя.

Свидетель ФИО43, что он время сейчас не помнит, в истории болезни должно быть, время он не исправлял. Сотрудника полиции обычно вызывает медсестра, вызвали до или после смерти ФИО1, не помнит. Он алкогольное опьянение 2-3 ст. предполагает.

ФИО48, что он в декабре 2019г. работал в <данные изъяты>, следил за состоянием технического оборудования, музыки, видеонаблюдения. В протоколе выемки т.4 л.д.39-44, фото № он 13.12.2019г. передает диск следователю, сам не просматривал видео. В этой записи был фрагмент видеозаписи. Видеозапись CH-01 20191207195102, цифры, возможно, дата и время. CH-06 20191208012620 2 запись, это 2 камеры, видеозапись не подвергалась изменениям, во время изъятия видеозаписи время не менялось. Со стороны сотрудников полиции замечаний по поводу несовпадения времени не было. Технические неполадки в прошлом году, когда свет уходил, время сбивалось, в 2019г. свет не уходил, техника новая, батарейка тоже. Технические неполадки начались летом 2021г.. На видеозаписи время показывало реальное. Для следователя определенное время записано. Он не знает, кто присутствовал на этом видео в баре, ему неизвестно был ли следователь ФИО30 в баре в то время. Записывали видео рядом с выходом, кабинку. Уличная камера выхода на улицу работает, захватывает оба выхода, «<данные изъяты>», и саму <данные изъяты>, видно все здание и улицу частично. Он знает, где живет Муратов В.А., камера захватывает сторону выхода к его дому. Он при осмотре видеозаписи, 15.12.2019г. был, видеозапись не просматривал, когда видео записываешь, надо физически находиться. Время сверяется с сотовым телефоном. ФИО7 не знает. У ФИО48 среднее специальное образование, заканчивал Олекминский техникум, электрик. Во время работы в баре <данные изъяты>, когда свет уходит, иногда обратно не включается, такое бывает, приходит, смотрит. Розетку выключает, затем включает, сверяет время раз в неделю на мониторе, там несколько экранов, с краю на каждой показывает время, с телефона смотрит текущее время, в видеорегистраторе. В баре есть настенные часы.

ФИО49, что ей события от 07.12.2019г. известны по слухам. ФИО31 <данные изъяты>. ФИО7 бил его и не раз, побили вместе с ФИО4, из-за того, что поддерживал Муратова В.А., общался с ним. Он в декабре 2019г. заходил к ней, но особо не говорил. ФИО7, ФИО4 угрожали ему, били осенью 2020г. Она хотела написать на ФИО7 заявление, но ФИО31 не дал этого сделать, его били за свидетельские показания.

ФИО50, что она с ФИО12 проживали с 18.06.2018г. до 04.06.2022г.. В декабре 2019г. ФИО12 в подробности не вдавал. ФИО7 один раз приходил ночью, стучался, кажется после смерти ФИО1. ФИО12 вышел с ним на улицу, о чем разговаривали, ей не говорил. ФИО12 никого не боялся. Она по факту смерти ФИО1 знает по слухам. ФИО7 ФИО12 при ней не избивал, синяков на нем не видела, про оказание давления, не знает. Она 07.12.2019г. находилась в вечернее время дома <данные изъяты>. В течении дня, ФИО12 был на работе с Муратовым В.А., пришел в 21 час. вечера, выпивший, точное время не помнит, ничего он ей не рассказывал, завалился на диван спать. <данные изъяты> Муратова В.А. приходила, потом ФИО1., ФИО27 был, разговора не слышала, была в комнате <данные изъяты>. ФИО7 точно там был, ей звонил ФИО74, и сказал, что ФИО12 увезли на Жданова, наверно по поводу этого дела, наверно угрожали и просили поменять показания. ФИО12 ФИО1 <данные изъяты>.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ в суде оглашены показания свидетелей, которые в ходе предварительного следствия показали: ФИО8 (т.3 л.д.29-32, 33-36, 37-40, 41-43), от 15.12.2019г., что он 07.12.2019г. не работал, т.к. были актированные дни в связи с низкой температурой воздуха, было очень холодно, поэтому два дня они не работали, а именно субботу, воскресенье. Он в данные дни занимался частным извозом на автомобиле <данные изъяты> ФИО2, марки «toyota» модели «ist» с государственным регистрационным номером « № ». 07.12.2019г. точное время не помнит, он находился в своем гараже, ремонтировали машину. В это время пришел ФИО2, выпивший, в это время ему позвонил Муратов В.А., попросил, чтобы ФИО2 подъехал и свозил их за выпивкой. ФИО2 спросил у него, не хочет ли ФИО8 подзаработать, на что, ФИО8 согласился и отправился по указанному ФИО2 адресу, <адрес>, откуда вышли Муратов В.А., ФИО4, ФИО7 Они сели в машину и поехали сначала до магазина «Дачный», но подъезжая к нему, Муратов В.А. велел ехать к дому ФИО1 и указал ему путь к <адрес>. Они были там недолго, примерно минут 10-15, затем вышли уже вчетвером, с ними был ФИО1, не дрались, не кричали, спокойно сели в машину. Затем, они отправились в магазин «Дачный», после он отвез их к <адрес>, откуда их забрал. Затем, он уехал таксовать. Муратов В.А., когда выходил из машины, сказал ему, чтобы он далеко не отъезжал и ждал где-нибудь рядом. Примерно через полчаса, около 21 час. 20 мин., ему позвонил ФИО2 и вновь попросил его подъехать туда. ФИО8 подъехал к данному дому, почти сразу же вышел ФИО4 и вынес под руку окровавленного ФИО1, усадил его на заднее кресло и сказал ему, чтобы он отвез его в больницу. ФИО1 был в сознании, когда они ехали, ФИО8 спросил у него, что произошло, на что ФИО1 ему ответил: «меня Мурат наказал, отвези меня домой», но видя его состояние, сказал ему, что повезет его в больницу. Он машину припарковал недалеко от <адрес>, вблизи Олекминской ЦРБ. Он помог ФИО1 выйти из машины, руки у него не двигались, хромал и стонал, жаловался на сильную боль, у него текла кровь. Затем ФИО8 завел ФИО1 в помещение хирургического отделения и спросил у него, дойдет ли он дальше сам. ФИО1 ответил, что сам дальше справиться. После чего, ФИО8 вышел из больницы и отправился в ресторан <данные изъяты>, где встретил ФИО2, которому он рассказал, что эти парни загрузили избитого ФИО1 в его машину и велели отвезти его в больницу, что ФИО8 и сделал. Он спросил у ФИО2, за что Мурат ФИО1 наказал. ФИО2 ответил, что он сам не знал, что Муратов В.А. избил ФИО1. Они еще немного поговорили, после ФИО8 отправился домой. Когда они ехали от <адрес> до больницы, на его вопрос, что произошло, ФИО1 ФИО8 лично ответил: «Мурат наказал». Но за что именно и каким образом, Муратов В.А. его наказал, он у ФИО1 не спрашивал, ФИО1 ему об этом не сообщал. ФИО8 в полицию не сообщил, думал, что тем самым подумают на него, при этом он опасается Муратова В.А., т.к. Муратов В.А. является «смотрящим» за <адрес>ом, опасный человек. ФИО8 опасается за свою жизнь, т.к. если Муратов В.А. узнает, что он дал показания против него, он расправиться с ним через своих ранее привлекавшихся к уголовной ответственности людей. От 12.01.2020г., что ФИО1был в сознании, сказал ему, что его наказал, а кто именно, он ФИО8 не говорил. В бар подъехали Муратов В.А., ФИО7, ФИО4, они все вместе зашли в ресторан и сели за столик в отдельной кабинке, ребята выпивали, ФИО8 не пил, выпил кофе и поехал домой, оставил машину и вернулся обратно в ресторан, где забрал ФИО2 и на его машине, они поехали домой. При первоначальных следственных действиях, ФИО8 указал, что обнаружил окровавленного ФИО1 случайно на дороге около больницы, т.к. он испугался, не хотел участвовать в этом деле, боялся, что его показания помогут следствию выйти на след Муратова В.А. и его компании, они не последние люди в этом городе и мягко сказать, огорчились бы, если бы полиция вышла на них из-за него. 07.01.2020г. примерно в 14 час. возле парка, около спорткомплекса «Чароит» ФИО8 встретил приближенного Муратова В.А.-ФИО31, который стал предъявлять ему претензии по поводу данных им показаний, начал наезжать на него, в тот раз ФИО8 избежал разговора. От 03.03.2020г., что он 07.12.2019г., когда заезжал за ФИО1, он вел себя спокойно, как обычный человек, подошел и сел в машину вместе с Муратовым В.А., ФИО4, ФИО7. ФИО7 сел на переднее пассажирское сиденье, ФИО1 посередине, на заднем пассажирском сидении, Муратов В.А., ФИО4 по бокам. Не было такого, чтобы ФИО1 силком пихали в автомобиль. У ФИО1 видимых телесных повреждений не было, сидел сзади посередине, в машине имелась заднее салонное зеркало, ФИО8 заметил бы повреждения. Разговор был обычный, житейский, помнит, что Муратов В.А., ФИО4 спрашивали у ФИО1: «как дела, чем занимаешься, че потерялся, тебя не видно». ФИО1 им что-то отвечал, не помнит что. В салоне музыка играла, ФИО8 общался с ФИО7 о чем-то, конфликтов у них не было. ФИО8

оставил их у дома ФИО9 по <адрес>. При выходе из салона, Муратов В.А. сказал ФИО8, далеко не отъезжать. Примерно через полчаса ему позвонил ФИО2 и попросил вновь подъехать к ФИО9, как только он подъехал, вышли ФИО4 с ФИО1. ФИО4 сказал ему, что ФИО1 необходимо отвезти в больницу. ФИО1 сел на заднее пассажирское сиденье, позади него, лицо у него было окровавленное, был в сознании, просил воды попить и отвезти домой, ФИО8 сказал ему, что воды нет и отвез его в больницу, где его и оставил. ФИО1 ему не говорил, кто именно его избил, ФИО8 сам не интересовался. ФИО8 в ранее данных показаниях не говорил «наказал Мурат», помнит, что ФИО1 ему сказал, что его «братья или брат наказал», следователь не так услышал и не так записал. Он протокол почитал, расписался. В тот жен день, после встречи с ФИО2, он поехал к себе домой по адресу <адрес>, поставил машину в гараж ФИО2, увидел, что ручка двери и подголовник водителя с задней стороны были окровавлены. ФИО8 сразу вытер их тряпкой, которую в последующем вместе с мусором сожгли. Он о гибели ФИО1 узнал 9-го числа от сотрудников полиции, тогда он, испугавшись того, что на него могут «повесить» убийство, соврал, что нашел якобы ФИО1 на улице уже избитого и привез в больницу. От 03.06.2020г., что у ФИО8 в пользовании имеется два абонентских номера, зарегистрированы на его имя: № . Он получил с официального сайта «Мегафон» детализацию абонентских соединений с 07.12.2019г. по 09.12.2019г. и готов их предоставить следствию. ФИО2 от 23.12.2019г. (т.3 л.д.45-47), что 07.12.2019г. он проснулся дома около 11 час. утра, дома были <данные изъяты> ФИО75, гостит у них. Он болел с похмелья, поэтому отправился в гараж, где похмелился водкой, после он посадил за руль своего автомобиля своего друга ФИО75, взяли с собой их национальное блюдо «<данные изъяты>», чтобы угостить их друга Муратова В.А.-«Мурата». Он позвонил Муратову В.А. и спросил где он находится, Муратов В.А. ему ответил, что находиться на работе, а именно по адресу: <адрес>, где его бригада производила работы по демонтажу многоквартирного дома. По приезду, он передал угощение Муратову В.А., и они с ним договорились о встрече чуть позже. Затем они с ФИО75 уехали домой. Примерно после 14 час. ему позвонил Муратов В.А., предложил ему поехать вместе с ним к их общему знакомому ФИО9. ФИО2 согласился и вместе с ФИО75 поехали к Муратову В.А., к его дому: <адрес>. Затем они втроем поехали к ФИО9 домой: <адрес>. По приезду он и Муратов В.А. зашли к ФИО9, а ФИО75 остался ждать его на улице в машине. ФИО9 был дома с каким-то стариком. Они выпили вчетвером, он находился там, около часа, затем приехали ФИО7 и ФИО4, в это же время он отправился домой вместе с ФИО75. Примерно через час позвонил Муратов В.А. и попросил заехать за ними, чтобы свозить их в магазин, он в это время находился в гараже вместе с ФИО8. ФИО2 был выпивший, поэтому попросил ФИО8 съездить и помочь ребятам. ФИО8 взял автомобиль его жены, «toyota ist» черного цвета, с государственным регистрационным номером С816КС14RUS, время было около 18-19 час., уже темнело. ФИО8 вернулся примерно в 21 час. 40 мин.. По приезду ФИО8 ему сообщил, что вместе с Муратовым В.А., ФИО7, ФИО4 забрал ФИО1 и отвез их к ФИО9, затем отвез уже избитого ФИО1 в больницу. Они еще поговорили с ФИО8 некоторое время, после отправились в ресторан <данные изъяты>, где встретили Муратова В.А., ФИО7, ФИО4. Затем сели за столик и стали распивать спиртное. Он уехал оттуда с ФИО8, во сколько точно не помнит, т.к. был хорошо выпивший. Примерно в 2010г. он познакомился с Муратовым В.А., познакомил их ныне покойный ФИО28, фамилию не знает. Как он слышал в 2017г. Муратов В.А. хотел быть «смотрящим» за <адрес>, но его не поддержали блатные с <адрес>, т.к. «смотрящий» не должен иметь место работы, а Муратов В.А. постоянно работает, в связи с чем, его не сделали «смотрящим». 07.12.2019г. Муратов В.А. был одет в рабочую робу темно-синего цвета.

Показания свидетелей ФИО7, ФИО4, суд признает достоверными доказательствами, т.к. их показания нашли подтверждение в других доказательствах, а также относятся к установленным судом обстоятельствам, поскольку они были очевидцами противоправных действий подсудимого Муратова В.А., а также в их показаниях нашли отражения события преступления, совершенного подсудимым Муратовым В.А., а также обстоятельства после его совершения. Показания свидетелей-медицинских работников ФИО41, ФИО42, ФИО44, ФИО35, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО43 подтверждают, что потерпевший ФИО1 доставлен в Олекминскую ЦРБ 07.12.2019г., в вечернее время, в крайне тяжелом состоянии, ему оказывалась соответствующая медицинская помощь, скончался, был осмотрен его труп. Показания свидетеля ФИО39, суд относит к доказательствам, уличающим подсудимого Муратова В.А., поскольку его показания основаны на объективных данных уголовного дела,

научно обоснованы и наряду с другими доказательствами подтверждают вывод суда о том, что телесные повреждения, ставшие причиной смерти потерпевшего ФИО1 были причинены подсудимым Муратовым В.А.. Суд также придает доказательственное значение показаниям потерпевшей ФИО1., свидетелей ФИО5, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО3, ФИО8, ФИО2, ФИО10, ФИО11 на предварительном следствии и в суде, т.к. дополняют в целом обстоятельства преступления, совершенного подсудимым Муратовым В.А.. К показаниям свидетелей ФИО38, ФИО49, ФИО50 суд относится критически, т.к. их показания не соответствуют исследованным судом доказательствам.

Также вина подсудимого Муратова В.А. установлена следующими доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от 07.12.2019г. (т.1 л.д.50-56), согласно которому осмотрены хирургическое отделение ОЦРБ по адресу д.84 по ул.50 лет Победы г.Олекминск Олекминского района РС(Я). В ходе осмотра <данные изъяты> ФИО43 пояснил, что 07.12.2019г. в 20 час. 30 мин. неизвестное лицо привело с телесными повреждениями ФИО1, после чего хирург ФИО43 выдал одежду ФИО1: ватные штаны, ботинки, носки, трусы, бриджы без повреждений, черную изрезанную футболку, куртку светлого цвета, шерстяную кофту со следами бурого цвета, толстовку. Куртка, кофта, толстовка разрезаны. В ходе осмотра изъяты: куртка светлого цвета, кофта, толстовка с приложенными фототаблицами. Указанный осмотр проведен и протокол составлен в присутствии хирурга ФИО43, специалиста ФИО51, им разъяснены их процессуальные права, ответственность, обязанности, порядок производства осмотра. Изъятые предметы осмотрены от 14.12.2019г. и признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.204-205, 206).

Протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2019г. (т.1 л.д.57-64) осмотрены <адрес>. Дом деревянный 2-х этажный, один подъезд, квартира расположена во 2 подъезде, на 2 этаже за железной с повреждениями дверью. Дверь железная темного цвета 2 х 0,78м., повреждения в виде загиба правого верхнего угла на 77 см., также повреждена ручка двери. С поверхности лицевой планки замка входной двери <адрес> изъяты следы рук с приложенными фототаблицами. В ходе осмотра ФИО1 пояснила, что дверь была целая без повреждений. Указанный осмотр проведен и протокол составлен в присутствии ФИО1., специалиста ФИО51, им разъяснены их процессуальные права, ответственность, обязанности, порядок производства осмотра.

Протоколом осмотра трупа ФИО1 от 08.12.2019г. (т.1 л.д.65-75) в помещении ГБУ МЗ РС(Я) «Олекминской ЦРБ» по адресу д.84 по ул.50 лет Победы г.Олекминск Олекминского района РС(Я) с участием <данные изъяты> ФИО46, <данные изъяты> ФИО47 В ходе осмотра на трупе обнаружено множество телесных повреждений, с приложенной фототаблицей.

Протоколом осмотра места происшествия от 08.12.2019г. (т.1 л.д.77-90), которым осмотрены <адрес> в котором проживал ФИО1. Дом деревянный 2-х этажный, квартира расположена во 2 подъезде на 2 этаже, входная дверь квартиры имеет повреждение (следы взлома), правый угол двери (верхний) загнут наружу, имеется щель до 10 см. Деформация двери по верхнему краю от края до петлей 2/3, сверху вниз до замка, ручка двери повреждена. Помещение квартиры 4,5 х 5м.. На полу обнаружена спортивная матерчатая сумка, на дне которой обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом, рядом с сумкой на полу обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Вдоль стены справа от входа расположена кровать, на полу перед которой обнаружено приспособление для употребления наркотических веществ. На кровати обнаружен складной нож (бабочка) черного цвета. Указанный предмет изъят. В помещении общего коридора, справа от входной двери квартиры, на обоях обнаружен бурый след ладони. Фрагмент обоев со следом ладони изъят. Ключи от входной двери квартиры обнаружены на тумбе в прихожей с приложенными схематическим планом, фототаблицами. Указанный осмотр проведен и протокол составлен в присутствии ФИО1, понятых, с участием эксперта ЭКЦ МВД РС(Я) ФИО51, которым разъяснены их процессуальные права, ответственность, обязанности, порядок производства осмотра. Изъятые предметы осмотрены от 14.12.2019г. и фрагмент обоев со следом ладони признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.206).

Протоколом осмотра места происшествия от 09.12.2019г. (т.1 л.д.93-113), согласно которому осмотрены домовладение по адресу <адрес>.Территория частного домовладения составляет 12 соток, огорожена забором, имеет два входа: передний с <адрес>, с заднего двора с <адрес> от переднего входа до ворот гаража 19,7м. На расстоянии 7 м. от калитки справа расположен одноэтажный частный деревянный дом, слева имеется мопед, автомобиль грузовой «КАМАЗ» №. Территория заснежена, имеется тропинка ведущая к гаражу. Гараж одноэтажный, деревянный, размер 4,5 х 7,5м., имеет надстройку в виде веранды. В гараже по центру расположен автомобиль марки «Suzuki» модели «Escudo» А160ЕЕ14, со слов ФИО9 принадлежит <данные изъяты> ФИО52. На автомобиле, на правом крыле и переднем бампере обнаружены наложения вещества бурого цвета, сняты смыв. Ближе к левому дальнему углу гаража расположено кресло автомобильное, размещенное на полу, на которое надет матерчатый (кожзам) чехол черного, синего цветов на чехле, также обнаружено вещество бурого цвета, изъят. Около левого переднего колеса автомобиля, на полу обнаружен металлический фрагмент (щуп) с наложением вещества бурого цвета, указанный предмет изъят. Рядом на полу, также вблизи левого переднего автомобиля обнаружена пластиковая канистра синего цвета из-под автомобильного масла, на которой расположена наложение вещества бурого цвета, предмет изъят. На полу гаража перед бампером автомобиля имеются наложения вещества бурого цвета, с которых изъят смыв. Также на полу недалеко от правого переднего колеса автомобиля рядом с табуретом обнаружена вязанная спортивная шапка, изъят. На кресле возле стены противоположной входу обнаружена куртка синего цвета, на правом рукаве обнаружено наложение вещества бурого цвета. Со слов ФИО9 куртка принадлежит ему, могли одевать гости, по поводу следов вещества бурого цвета пояснить затруднился, куртка изъята с приложенными схематическим планом, фототаблицами. Указанный осмотр проведен и протокол составлен в присутствии хозяина домовладения ФИО9, понятых, с участием оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Олекминскому району РС(Я) ФИО53, специалиста (эксперта) ЭКЦ МВД РС(Я) ФИО51, которым разъяснены их процессуальные права, ответственность, обязанности, порядок производства осмотра. Изъятые предметы осмотрены от 14.12.2019г. и признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.206).

Протоколом осмотра места происшествия от 09.12.2019г. (т.1 л.д.114-120), (начат 16 час 30 мин., окончен 17 час. 15 мин.) согласно которому осмотрены участок местности пересечения <адрес> РС(Я), где ФИО8 был обнаружен ФИО1 в избитом состоянии, а именно ее левая сторона, расположенная. в 10м. от пересечения <адрес>, где ФИО8 указал на участок автодороги, а именно на левую обочину, с одной стороны которой ближайший дом в 15м. по адресу <адрес>, с другой стороны в конце дороги расположено кафе «Месед», слева Олекминская ЦРБ. 07.12.2019г. около 18-19 час. он проезжая на своем автомобиле заметил как на обочине сидел на корточках и держался за голову мужчина славянской внешности, как позже он узнал-ФИО1. Далее ФИО8 указал путь как с осматриваемого участка пешком проводил его до здания Олекминской ЦРБ, а именно завел его в отделение хирургии, где ФИО1 остался один с приложенными план-схемой, фототаблицами. Указанный осмотр проведен и протокол составлен в присутствии ФИО8, с участием помощника УУП ОУПи ПДН ОМВД России по <адрес> РС(Я) ФИО54, инспектора ОГИБДД ОМВД России по <адрес> РС(Я) ФИО55, которым разъяснены их процессуальные права, ответственность, обязанности, порядок производства осмотра.

Протоколом осмотра места происшествия от 10.12.2019г. (т.1 л.д.122-130), согласно которому осмотрены в <адрес> РС(Я) транспортное средство марки «Toyota» модели «IST», г/з С816КС14. ФИО8 пояснил, что именно этим транспортным средством 07.12.2019г. он привез ФИО1, который был в крови и побитый с <адрес> до перекрестка <адрес> в <адрес>. При осмотре ТС, не обнаружены следы похожие на кровь, ТС изъято с приложенными фототаблицами. Указанный осмотр проведен и протокол составлен в присутствии ФИО8, разъяснены процессуальные права, ответственность, обязанности, порядок производства осмотра. Указанный автомобиль признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.207).

При очной ставке от 31.05.2020г. (т.3 л.д.141-144), свидетель ФИО13 показала, что 08 или 09.12.2019г. ФИО31 находился у нее дома, в вечернее время у него состоялся телефонный разговор с Муратовым В.А. Из разговора она услышала, что Муратов В.А.

рассказывал о том, что 07.12.2019г. он избил ФИО1, при этом вместе с ним находились ФИО7 и ФИО4 После этого она сразу позвонила ФИО1 (ФИО1) и рассказала ей об услышанном. Через несколько дней после этого, ФИО31 рассказал ей, что он отказался брать вину на себя, за это его избили, кто именно его избил, он не сказал. Это было в вечернее время. ФИО31 в декабре 2019г. часто гостил у нее, т.к. они встречались. Она не помнит точную дату, это было через несколько дней после смерти ФИО1 Когда ФИО31 пришел к ней, у него была разбита губа. Когда она спросила у него, что произошло, он ответил, что его побили и просили взять вину на себя. Кто именно его избил, ФИО31 не сказал. Сейчас на очной ставке ФИО31 говорит неправду, т.к. она считает, что он боится расправы со стороны Муратова В.А. либо его друзей. Потерпевшая ФИО1 подтвердит ее слова, т.к. она после разговора в тот же день позвонила и рассказала ей об этом.

Свидетель ФИО31 с показаниями не согласился, показал, что он по телефону с Муратовым В.А. по поводу избиения им ФИО1 не разговаривал. Возможно, они разговаривали с Муратовым В.А. по другим вопросам. Также его никто не избивал и не заставлял брать вину за убийство ФИО1 Он считает, что ФИО13 врет, чтобы ему насолить.

Протоколами выемки от 23.03.2020г. и осмотра от 24.03.2020г. у свидетеля ФИО12 детализации абонентских соединений абонентского № за период с 06.12.2019г. по 08.12.2019г. с приложенной фототаблицей (т.3 л.д.209-214, 215-217, 218). В ходе осмотра установлено, что с данного абонентского номера соединений с абонентским номером ФИО1 (892417993139) не осуществлялись; От 15.05.2020г. (т.3 л.д.224-229, 230-232, 233) у свидетеля ФИО31 изъята детализация абонентских соединений абонентского № за период с 07.12.2019г. по 09.12.2019г. с приложенной фототаблицей. В ходе осмотра установлено, что с данного абонентского номера осуществлялись соединения с абонентским номером обвиняемого Муратова В.А. (№) два входящих звонка ДД.ММ.ГГГГ в 23:15 и 23:18; От 28.05.2020г. (т.3 л.д.243-248, т.4 л.д.1-3, 4) у свидетеля ФИО38 изъята детализация абонентских соединений абонентского № за период с 06.12.2019г. по 11.12.2019г. с приложенной фототаблицей. В ходе осмотра установлено, что с данного абонентского номера осуществлялись соединения с абонентским номером обвиняемого Муратова В.А. (№) входящие звонки ДД.ММ.ГГГГ в 17:51 и 17:57, указанные приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Протоколом выемки от 13.12.2019г. (т.4 л.д.39-44) согласно которому, в ресторане <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты видеозаписи от 07.12.2019г.. К протоколу прилагается фототаблица и диск с видеозаписью. Указанное осмотрено 15.12.2019г. (т.4 л.д.45-52, 53), т.е. оптический диск формата DVD-R, на котором имеется видеозапись с ресторана <данные изъяты> от 07.12.2019г.. При воспроизведении видео файла, в левом верхнем углу имеется надпись «12-07-2019 Сб 19:51:03», которая обозначает дату и время видеозаписи. На фото № «12-07-2019 Сб 19:55:12» Муратов В.А. заходит в помещение бара. Свидетель ФИО7 показал, что действия на видеозаписи происходили в период с 21 час. 50 мин. 07.12.2019г. до 05 час. 00 мин. 08.12.2019г.. Время на видеозаписи отстает, они пришли в бар примерно в 21 час. 50 мин. На первой видеозаписи с наименованием «ch01_20191207195102» видно, что при входе в ресторан <данные изъяты> Муратов В.А. одет в рабочую зимнюю куртку (спецовку) со светоотражающими элементами, утепленные штаны (комбинезон) такого же фасона, в шапку, унты. На видеозаписи с наименованием «ch06_20191208012620», которая является продолжением первой видеозаписи видно, что Муратов В.А. одет в рубашку. Свидетель ФИО7 показал, что Муратов В.А. ходил домой, чтобы переодеть одежду, указанные приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Указанный осмотр проведен и протокол составлен с участием свидетеля ФИО7 специалиста-начальника ОУР ОМВД России по <адрес> ФИО56, которым разъяснены их процессуальные права, ответственность, обязанности, порядок производства осмотра предметов (документов).

Заключением эксперта № -К (экспертиза трупа) от 14.02.2020г. (вх.3970 от 16.12.2019г., экспертиза начата 12.12.2019г. в 11 час. 05 мин.) (т.4 л.д.64-73), согласно выводам, которой причиной смерти ФИО1 явилась сочетанная тупая травма головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, осложнившаяся массивной кровопотерей.

Изложенный вывод подтверждается: комплексом обнаруженных повреждений: характера переломов верхних и правой нижней конечностей, с множественными кровоизлияниями (в том числе массивными) в мягких тканях, кровоподтеками, наличием ушибленных ран (как источников кровотечения); комплексом морфологических изменений во внутренних органах характер и бледное окрашивание трупных пятнен, бледность кожных покровов и слизистых оболочек, запустение синусов твердой мозговой оболочки, полостей сердца и просветов крупных магистральных сосудов, полосчатые субэндокардинальные кровоизлияния (пятна Минакова), малокровие внутренних органов. Результатами судебно-гистологической (микроскопической) экспертизы: гемоциркуляторные нарушения в почках, с малокровием коркового слоя и неравномерным кровенаполнением мозгового слоя, умеренный отек, дистрофические изменения и некроз части нервных клеток, неравномерное кровенаполнение коры головного мозга, малокровие внутренних органов.

При судебно-медицинской экспертизе гр. ФИО1 были обнаружены две группы повреждений, различные по анатомической локализации и степени тяжести вреда, причиненного здоровью:

Первая группа: ушибленная рана в лобно-теменной области справа (1) с кровоизлиянием в подлежащих мягких тканях; ссадина с кровоподтеком в области спинки носа (1); ушибленная рана (1) на фоне ссадины (1) с кровоподтеком (1) в области нижнего века левого глаза (1); ссадина (1) с кровоподтеком (1) в области правой ушной раковины; кровоподтек (1) в правой окологлазничной области с переходом на правую скуловую область; ссадина (1) на задней поверхности средней трети правого плеча; ссадина (1) на наружной боковой поверхности средней трети правого плеча; ссадины (4) на правой задней локтевой поверхности; ссадины (5) на тыльной поверхности правой кисти; сливающийся кровоподтек с массивным кровоизлиянием в подлежащих мягких тканях правой верхней конечности с уровня средней трети плеча; ссадины (2) на задней поверхности нижней трети правого предплечья; ушибленные раны (2) на внутренней боковой поверхности нижней трети левого предплечья; сливающийся кровоподтек с массивным кровоизлиянием в подлежащих мягких тканях циркулярно по левому предплечью и левой кисти; ссадины (3) на наружной боковой поверхности средней трети левого предплечья; ссадина (1) на задненаружной боковой поверхности нижней трети левого предплечья; ушибленная рана (1) в области нижнего края левой кисти с переходом на ладонную поверхность; кровоподтек (1) на передней поверхности левой коленной области; кровоподтек (1) в области передней поверхности верхней трети левой голени; кровоподтек (1) на передней поверхности правой коленной области; ушибленная рана (1) на фоне ссадины (1) на передней поверхности верхней трети правой голени; ушибленная рана (1) с ссадиной (1) на фоне кровоподтека (1) на передней поверхности средней трети правой голени; кровоподтек (1) на передней поверхности нижней трети правой голени; массивное кровоизлияние в мягких тканях задней поверхности грудной клетки; кровоизлияние в мягких тканях левой височной области с частичным переходом на затылочную область; кровоизлияние в толще правой височной мышцы; кровоизлияние в мягких тканях в проекции левой скуловой дуги; кровоизлияния в мягких тканях правой щечной области; многооскольчатый перелом диафиза правой локтевой кости; внутрисуставной перелом с отрывом медиального надмыщелка правой плечевой кости, с кровоизлиянием в суставную сумку правого локтевого сустава; косой перелом дистальной трети диафиза левой плечевой кости; косой перелом дистальной трети диафиза левой лучевой кости; многооскольчатый перелом проксимального эпифиза правой малоберцовой кости; кровоизлияние в суставную сумку правого коленного сустава; кровоизлияние в суставную сумку левого коленного сустава; кровоподтек в лобной области справа (1), с кровоизлиянием в подлежащих мягких тканях. Вышеуказанные повреждения согласно п.6.2.3 «Медицинских критериев…», по признаку вреда здоровью, опасного для жизни человека, квалифицируются как тяжкий вред здоровью, и в совокупности состоят в причинно-следственной связи с наступлением смерти, но не состоят в отдельности.

Вторая группа: ссадина в области левой носогубной складки (1); ссадина (1) на наружной боковой поверхности верхней трети левого плеча; Ссадины, согласно п.9 «Медицинских критериев…», как не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируются как повреждения, не причинившие вред здоровью, и не состоят в причинно-следственной

связи с наступлением смерти. Все вышеуказанные повреждения были причинении твердым тупым предметом/предметами с ограниченной контактной поверхностью по механизму удара или ударов с элементами скольжения. По давности вышеуказанные повреждения могли быть причинены в пределах 1 суток к моменту смерти, что подтверждается морфологическими признаками ссадин (западающее дно темно-красного и красно-бурого цвета), цветом кровоподтеков (равномерного багрово-фиолетового цвета, с четкими контурами), и результатами судебно-гистологической (микроскопической) экспертизы (кровоизлияния из гемолизированных эритроцитов с нейтрофильными лейкоцитами, часть из которых деформирована, с наличием макрофагов, со спазмом сосудов), что также свидетельствует о прижизненном причинении. Количество и анатомическая локализация позволяют высказать суждение о количестве травмирующих воздействий: не менее 10 травмирующих воздействий в область головы; не менее 6 травмирующих воздействий в область правой верхней конечности; не менее 5 травмирующих воздействий в область левой верхней конечности; не менее 1 травмирующего воздействия в область задней поверхности грудной клетки; не менее 4 травмирующих воздействий в область правой нижней конечности; не менее 2 травмирующих воздействий в область левой нижней конечности. При судебно-химической экспертизе образца крови из твердой мозговой оболочки взятого от трупа ФИО1, этиловый спирт в крови не обнаружен. При судебно-химической экспертизе образца крови из синусов твердой мозговой оболочки взятого от трупа ФИО1, методом газо-хроматомасс-спектрометрии на газовом хроматографе «Agilent 6850» с масс-селективным детектором после жидкость-жидкостной экстракции обнаружен: лидокаин в образце крови. Не обнаружены наркотические, психотропные и другие лекарственные вещества, входящие в библиотеки масс-спектров в образце крови.

Заключением эксперта №-К от 03.02.2020г. (т.4 л.д.92-93), согласно выводам, которой у ФИО7 обнаружено: на передней поверхности средней трети правой голени прерывистая ссадина дугообразной формы, размерами 4,9х0,5 см., покрытая плотной корочкой бурого цвета, отслаивающейся по периферии. На передней поверхности средней трети правой голени ссадина без четко дифференцируемой формы, размерами 0,5х0,4 см., покрытая плотной корочкой бурого цвета, отслаивающейся по периферии. Ссадины, согласно п.9 «Медицинских критериев…», как не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.

Заключением эксперта №-К от 03.02.2020г. (т.4 л.д.108-109), согласно выводам, которой у ФИО4 были обнаружены следующие повреждения: ссадина внутренней боковой поверхности правой локтевой области; кровоподтек на задней поверхности левой локтевой области. Ссадины и кровоподтеки, согласно п.9 «Медицинских критериев…», как не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.

Заключением эксперта №-К от 03.02.2020г. (т.4 л.д.123-124), согласно выводам, которой у Муратова В.А. было обнаружено следующее повреждение: - кровоподтек в поясничной области справа. Кровоподтек, согласно п.9 «Медицинских критериев…», как не влекущий за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека.

Заключением эксперта №Д-11-20 от 11.03.2020г. (т.4 л.д.139-146), согласно выводам которой, образец крови трупа ФИО1 пригоден для исследования. Генетический профиль выявлен и отображен в таблице 2. На поверхности щупа (объект №), на поверхности канистры (объекты №№,3,4), чехле от автомобильного кресла (объекты №№,6,7,8), куртке (объекты №№,11) обнаружена кровь, пригодна для генетической идентификации личности человека, которая произошла от ФИО1 На чехле автомобильного кресла (объект №) обнаружена кровь человека, установить генетические признаки которой, не представилось возможным, вероятно в связи с недостаточным количеством ДНК или деградацией (разрушением) молекул ДНК.

Протоколом проверки показаний на месте от 31.05.2020г. (т.3 л.д.14-23), где свидетель ФИО7 указал на гараж ФИО9 по адресу: <адрес>, как на место избиения ФИО1 подсудимым Муратовым В.А. и показал, что Муратов В.А. 07.12.2019г. в период времени с 20 час. до 21 час. 30 мин. нанес ФИО1 в районе 30 ударов, металлической трубой, а также баллонным ключом по рукам, ногам, голове. Свидетель ФИО7 также на месте показал, что у ФИО1 и Муратова В.А. был жёсткий разговор, по поводу того, что ФИО1 хотел Муратова В.А. подрезать в баре. Муратов В.А. вспомнил ФИО1 про ФИО3 («<данные изъяты>»), которому ФИО1 проломил череп. В ходе проверки показаний на месте свидетель ФИО7 продемонстрировал на манекене как подсудимым Муратовым В.А. наносились удары, воспроизводил обстановку, расположение тела ФИО1 при этом, с приложенной видеозаписью. В судебном заседании просмотрена видеозапись, где свидетель ФИО7 подробно, последовательно показал на месте совершения подсудимым Муратовым В.А. преступления, при этом детально воспроизводил обстановку места происшествия, а именно по адресу: <адрес>, при каких обстоятельствах подсудимый Муратов В.А. совершил преступление. Указанный осмотр проведен и протокол составлен с участием свидетеля ФИО7, специалиста ФИО57, которым разъяснены их процессуальные права, ответственность, обязанности, порядок производства осмотра, протокол подписан, дополнений, уточнений нет.

Подсудимый Муратов В.А. не согласен с показаниями, ФИО7 не показал, в какой момент он, якобы попал ему трубой, начало ударов, вес, размер предметов. Таких побоев у ФИО1 нет. Он не мыл его лицо в перчатках, у него были теплые рукавицы. У ФИО1 кровь шла из-за того, что ФИО7 его бросил чуркой, сознание он не терял, говорил, что он в наркотическом опьянении. ФИО4, когда он зашел в гараж, стоял к нему спиной и держал его за руки, ФИО7 ФИО1 кулаками бил по лицу. Он не говорил им, чтобы они его били. ФИО4 его вообще не пинал, он сидел прямо напротив потерпевшего, а ФИО7 стоял около верстака около потерпевшего. Муратов В.А. ножа не видел, ФИО1 за нож не хватался, придумано. ФИО4 при нем ничего не делал. ФИО7 ФИО1 наотмашь несколько раз ударил. ФИО4 находился в зимних ботинках, Муратов В.А. в унтах.

Изучив протокол проверки показаний на месте от 31.05.2020г. (т.3 л.д.14-23) и просмотрев видеозапись указанного следственного действия, нарушений уголовно–процессуального законодательства, в том числе требований ст.194, 166 УПК РФ, влекущих признание протокола и видеозаписи, недопустимыми доказательствами со стороны следственных органов в ходе проверки показаний на месте, суд не усматривает.

На очной ставке от 19.12.2019г. (т.3 л.д.135-140), свидетель ФИО7 показал, что Муратов В.А. нанес ФИО1 множество ударов по рукам, ногам, голове. Подозреваемый Муратов В.А. показания свидетеля ФИО7 не подтвердил, показал, что ФИО1 избил именно ФИО4. И в ресторане и в гараже он был в темно-красной куртке, вельветовых штанах, ботинках. В ходе очной ставки свидетелю ФИО7 предоставлены на обозрение фотоснимки, где Муратов В.А. заходит в ресторан <данные изъяты> одетым в рабочую робу со светоотражающими элементами, после чего, в ту же ночь, Муратов В.А. появляется в другой одежде, а именно в рубашке и брюках. Свидетель ФИО7 показал, что на данных фотоснимках он видит Муратова В.А., ФИО4 и себя. Это зафиксировано действительно в ночь с 07.12.2019г. на 08.12.2019г., Муратов В.А. переодевался и сейчас лжет.

Справкой начальника ОУР ФИО56 от 08.12.2019г. (КУСП №) (т.1 л.д.48-49), что 07.12.2019г. в 21 час. 30 мин. в ДЧ ОМВД России по <адрес> поступило телефонное сообщение от медсестры ХО ОЦРБ <адрес> о том, что госпитализирован в тяжелом состоянии ФИО1, предварительный диагноз: открытый перелом левого предплечья со смещением, перелом черепа. Проведенным предварительным ОРМ установлено, что ФИО1 в 20 час. 00 мин. в тяжелом состоянии завел в здании ХО ОЦРБ <адрес> неизвестный мужчина и сбежал. Травмы несовместимые с жизнью ФИО1 получил в неустановленном месте в период времени с 18 час. 02 мин. до 20 час. 00 мин. 07.12.2019г..

Сообщением Руководителя СО по <адрес> СУ СК России по РС(Я) ФИО58 № от 18.07.2022г., что медицинские документы на имя ФИО1 об оказании ему медицинской помощи в 2019г. утрачены, в связи с чем предоставить вышеуказанные документы не представляется возможным.

Из ответа Отдела Управления ЗАГС при Правительстве РС(Я) по <адрес> от 08.07.2022г. №, что ФИО1 умер 08.12.2019г. в 02ч. 20 мин. в РФ, <адрес> РС(Я), причина смерти: Ia) переломы, захватывающие несколько областей и верхней(их), и нижней(их) конечностей, г) нападение с применением тупого предмета, о чём 17.12.2019г. в отделе Управления ЗАГС при Правительстве РС(Я) по <адрес> составлена запись о смерти под №.

Ответом Главного врача ГБУ РС(Я) «Олекминская ЦРБ» ФИО59 № от 11.07.2022г., что ФИО1, 1987г.р., поступил в хирургическое отделение ГБУ РС(Я) «Олекминская ЦРБ» 07.12.2019г. в 21 час. 25 мин.. Рентген-лаборант вызван сразу по экстренности 07.12.2019г., при этом точно указать время вызова не представляется возможным в виду давности событий. Как правило, при поступлении, больного в крайне тяжелом состоянии в хирургическом отделении подключичный катетер может поставить дежурный врач хирург, либо дежурный врач анестизиолог-реаниматолог. Конкретно больному ФИО1 при поступлении в крайне тяжелом состоянии в ХО подключичный катетер мог поставить дежурный врач анестизиолог-реаниматолог, который был вызван в ХО, либо дежурный врач хирург. Ввиду давности событий точно указать не представляется возможным.

Также в ходе судебного следствия, осмотрены в части изъятые предварительным следствием вещественные доказательства, в ходе которого подсудимый Муратов В.А. и его адвокат высказали сомнения в наличии крови, а именно потерпевшего ФИО1.

Исследовав представленные доказательства, проверив и оценив их, суд приходит к выводу, что вышеуказанные доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в их совокупности достаточно для правильного разрешения дела. Также эти доказательства являются достоверными, поскольку они содержат фактические данные отображающие реальные события содеянного подсудимым Муратовым В.А., не имеют существенных противоречий, которые могли бы повлиять на разрешение вопросов при постановлении приговора.

Показания подсудимого Муратова В.А. в суде о том, что он не наносил удары ФИО1, суд признает недостоверными, и расценивает их как способ защиты подсудимого Муратова В.А., который таким образом, пытается ввести в заблуждение суд, и облегчить наказание за совершенное преступление, либо избежать уголовной ответственности за совершенное им умышленного преступления. Кроме того, указанные его доводы опровергаются отдельными и другими доказательствами в их совокупности

Протоколы осмотра мест происшествий, выемки, план-схемы, фототаблицы собраны без нарушения закона и вместе с другими доказательствами относятся к настоящему делу, достоверно свидетельствуют о месте преступления, и в совокупности с другими доказательствами относятся к настоящему делу, уличают подсудимого Муратова В.А., поскольку в них отражены обстоятельства, относящиеся к преступлению.

Таким образом, судом установлено, что подсудимый Муратов В.А. 07.12.2019г. в период времени с 20 час. 50 мин. до 21 час. 30 мин., находясь в помещении гаража, расположенного по адресу: <адрес>, на почве личных неприязненных отношений к ФИО1, обусловленных причинением им тяжкого вреда здоровью ФИО3, из ложно понятых дружеских отношений с ФИО3, с целью причинения ФИО1 тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и желая их наступления, взяв поочередно в руки неустановленный предмет по типу металлической трубы и применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, а также неустановленный предмет по типу металлического торцевого гаечного ключа и применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, нанес ими не менее 10 травмирующих воздействий в область головы, не менее 6 травмирующих воздействий в область правой верхней конечности, не менее 5 травмирующих воздействий в область левой верхней конечности, не менее 1 травмирующего воздействия в область задней поверхности грудной клетки, не менее 2 травмирующих воздействий в область правой нижней конечности, не менее 2 травмирующих воздействий в область левой нижней конечности ФИО1 Таким образом, Муратов В.А., умышленно, с

целью причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему, нанес не менее 26 травмирующих воздействий по различным частям тела ФИО1. Причиной смерти ФИО1 явилась сочетанная тупая травма головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, осложнившаяся массивной кровопотерей. Между сочетанной тупой травмой головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, осложнившихся массивной кровопотерей и наступлением смерти ФИО1 имеется прямая причинно-следственная связь. Муратов В.А. нанося телесные повреждения ФИО1, не предвидел возможности наступления общественно опасных последствий своих действий в виде его смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия. 08.12.2019г. в 02ч. 20 мин. в результате преступных действий Муратова В.А., ФИО1 скончался, находясь в хирургическом отделении ГБУ МЗ РС (Я) «Олекминская ЦРБ», что подтверждается заключением эксперта №-К (экспертиза трупа) от 14.02.2020г.

Местом совершения преступления является помещение гаража, расположенного по адресу: <адрес>.

Мотивом преступления явилась личная неприязнь подсудимого Муратова В.А. к потерпевшему ФИО1, обусловленных причинением им тяжкого вреда здоровью ФИО3, из ложно понятых дружеских отношений с ФИО3, что подтверждается показаниями свидетелей ФИО7, ФИО4, очевидцами противоправных действий подсудимого Муратова В.А..

Анализируя предоставленные стороной обвинения доказательства, суд считает установленным, что смерть потерпевшего ФИО1 наступила в результате действий подсудимого Муратова В.А., причастность иных лиц к совершению преступления судом не установлена.

Доводы подсудимого Муратова В.А., адвоката о том, что время инкриминируемого Муратову В.А. деяния с 20 час. 50 мин. до 21 час. 30 мин. 07.12.2019г. не подтверждается исследованной видеозаписью с ресторана <данные изъяты>, где Муратов В.А. заходит в помещение бара (фото № «12-07-2019 Сб 19:55:12»), показаниями свидетелей ФИО48, ФИО41, ФИО43, ФИО8, детализацией входящих звонков ДД.ММ.ГГГГ в 17:51 и 17:57, справкой начальника ОУР ФИО56 от 08.12.2019г., судом не принимаются. Данных о соответствии зафиксированного данным техническим средством времени, действительному текущему (реальному) времени на период 07.12.2019г., материалы уголовного дела не содержат, из показаний свидетеля ФИО48 следует, что он время сверял раз в неделю, сверяя время со временем на своем личном сотовом телефоне.

При очной ставке со свидетелем ФИО7 от 19.12.2019г. (т.3 л.д.135-140), подсудимый Муратов В.А. показал, что ФИО1 избил именно ФИО4, а в судебном заседании Муратов В.А. показал, что именно ФИО7 наносил удары по потерпевшему ФИО1 В обеих показаниях подсудимого Муратова В.А. они присутствовали все вместе и все вместе пришли в ресторан (бар), что никем из них троих не отрицается. Также данные о том, что ФИО1 получил телесные повреждения в неустановленном месте в период времени с 18 час. 02 мин. до 20 час. 00 мин. 07.12.2019г., были установлены в ходе начальных предварительных оперативно-розыскных мероприятий.

По Заключению эксперта №-К (экспертиза трупа) от 14.02.2020г. (вх.3970 от 16.12.2019г., экспертиза начата 12.12.2019г. в 11 час. 05 мин.) (т.4 л.д.64-73), суд приходит к следующему. С постановлением следователя о назначении медицинской судебной экспертизы от 08.12.2019г. (т.4 л.д.54), 19.12.2019г. подозреваемый Муратов В.А. и его защитник были ознакомлены, им разъяснены права, заявлений, замечаний нет (т.4 л.д.58-59). При ознакомлении с заключением эксперта обвиняемого Муратова В.А., защитника (т.4 л.д.77-78) с разъяснением гарантированных уголовно-процессуальным законом прав, заявленное ходатайство о назначении дополнительной судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти ФИО1 постановлением следователя от 06.06.2020г. (т.4 л.д.79-80) оставлено без удовлетворения, принимая решение, орган предварительного следствия пришел к выводу об отсутствии оснований предусмотренных ч.1-2 ст.207 УПК РФ и необходимости проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Экспертиза по трупу ФИО1 является допустимым доказательством, т.к. исследование было проведено по трупу потерпевшего, и подтверждает вину подсудимого Муратова В.А., а также выводы

эксперта подтверждены другими доказательствами, в частности показаниями свидетелей, поэтому как доказательство заключение эксперта уличает подсудимого Муратова В.А. в совершении преступления. Оснований сомневаться в обоснованности вышеуказанного заключения эксперта у суда не имеется. Экспертиза была назначена и проведена в установленном законом порядке, компетентность эксперта, обладающего необходимыми знаниями и стажем работы, объективность выводов, сомнений не вызывает.

Постановлением следователя СО по Олекминскому району СУ СК России по РС(Я) ФИО30 от 20.12.2019г. ФИО4 привлечен в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ (т.2 л.д.5-7), однако из показаний свидетеля ФИО4 в суде, его привлекали, потом сняли, за то, что он пнул ногой ФИО1, но там был больше толчок в правую ногу, чем удар, вред не был причинен.

В части заявления свидетеля ФИО8 в прокуратуру Олекминского района РС(Я) от 16.12.2019г. (т.7 л.д.102), что 15.12.2019г. его с <данные изъяты> вызвали в СК по делу от 07 на 08.12.2019г. свидетелем, где следователь ФИО30 заставлял его писать ложные показания на Муратова В.А., что он когда вез пострадавшего в больницу, он указывал на Муратова В.А.. ФИО8 отказался подписать и их увезли в отдел полиции и заставляли подписать ложные показания, когда он отказался, его начали избивать, словесно унижать, отпустили через 3 часа, не состоятельны и судом не принимаются. Так свидетель ФИО8 после заявления от 16.12.2019г. давал показания добровольно, а именно 12.01.2020г, 03.03.2020г., 03.06.2020г., в указанных показаниях не указывал о давлении на него со стороны следствия.

На основании вышеизложенного суд признает, что доводы стороны подсудимого Муратова В.А., адвоката об оправдании подсудимого Муратова В.А. являются необоснованными, поскольку совокупность доказательств уличает подсудимого Муратова В.А. в совершении инкриминируемого ему деяния, по делу отсутствуют доказательства невиновности либо непричастности подсудимого Муратова В.А. к деянию, установленному в суде.

При таковых обстоятельствах доводы подсудимого Муратова В.А. и адвоката не могут быть признаны судом как обоснованные и основанные на законе, вследствие чего подлежат отклонению.

Анализируя предоставленные стороной обвинения доказательства, суд считает установленным, что смерть потерпевшего ФИО1 наступила в результате действий подсудимого Муратова В.А., причастность иных лиц к совершению преступления судом не установлена.

Вышеприведенные доказательства суд признает достаточными для признания подсудимого Муратова В.А. виновным в совершении преступления указанного в описательной части приговора и на основании совокупности вышеприведенных доказательств, суд действия подсудимого Муратова В.А. квалифицирует по ч.4 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

При решении вопроса о назначении подсудимому наказания в соответствии с требованиями ст.6, 43, ч.3 ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание, в том числе данные о личности виновного, влияния назначенного наказания на его исправление, на условия жизни его семьи, предупреждения совершения им новых преступлений, принцип справедливости.

Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела, характеризующих личность подсудимого Муратова В.А., установлено, что Муратов В.А. имеет регистрацию, постоянное место жительства, <данные изъяты>, не судим, в течение года к административной ответственности не привлекался, не трудоустроен, состоял с 21.12.2019г. на учете в службе занятости населения в качестве ищущего работу. <данные изъяты> характеризует Муратова В.А. положительно, спокойный, всегда вежливый, <данные изъяты>. Муратов В.А. тактичен, терпелив, умеет находить компромиссные решения, всегда

опрятно выглядит, не конфликтен, спокоен. Дочь <данные изъяты>. Семья гармоничная, открытая с четкими социальными границами. ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум», что Муратов В.А. обучался на курсах профессиональной подготовки водителей категории «В, С» с 10.09.2019г. по 10.12.2019г., соблюдал учебную дисциплину, фактов пропуска занятий без уважительной причины нет. В общении с преподавателями, мастерами, инструктором-водителем вел себя спокойно, уважительно, отношения с курсантами ровные, спокойные, доброжелательные, теоретический курс прошел полностью, в антиобщественных и противоправных поступках замечен не был, замечаний нет. Главой МО «<адрес>» ФИО60, что Муратов В.А. с 2018-2019г. является субподрядчиком по выполнению различных видов работ у подрядчиков, ответственный, целеустремленный, настойчивый, самостоятельный, дисциплинированный, честный, правдивый, отзывчивый, устойчивый, внимательный, наблюдательный, сообразительный, имеет активную жизненную позицию. ИП ФИО61 характеризует Муратова В.А. положительно, работал штукатуром-маляром с 02.07.2019г. по 31.08.2019г. по выполнению муниципального контракта МО СОШ №, работы произведены качественно, в сроки, Муратов В.А. дисциплинированный, ответственный и исполнительный. ИП ФИО62, что Муратов В.А. в феврале 2019г. проводил работы по разбору здания техникума, в нарушении трудовой дисциплины не был замечен, выговоров, взысканий нет, хороший работник с навыками строителя, не курит, сторонится конфликтных ситуаций, в коллективе обладает высоким авторитетом, всегда готов придти на выручку. ИП ФИО63, что Муратов В.А. выполнял выездные лесопорубочные работы в качестве бригадира с октября 2016г. по сентябрь 2019г., честный, добросовестный работник, умеющий организовать рабочий процесс и контролировать качество работы, задания выполнял качественно и в срок, не считаясь личным временем, в непредвиденных обстоятельствах может принимать правильные решения, имеет широкий кругозор, большой опыт работы с людьми, пунктуальный, в коллективе дружеские отношения, пользовался уважением у руководства, склонности к нарушениям порядка проведения работ, в нарушении дисциплины в бригаде не замечалось. ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68 Муратов В.А. характеризуется положительно, хороший отец, помогает детям, возил их на отдых, природу, рыбалку, доброжелательный, вежливый, спокойный, трудолюбивый, обеспечивал семью, грубости не проявлял, с жильцами дома находился в дружеских отношениях, драк, конфликтов не имел, спиртными напитками не злоупотреблял, убирал и благоустраивал придомовую территорию. ГБУ Р(Я) «Государственная противопожарная служба РС(Я)», что 10.09.2009г. произошел пожар на 1727 км. строящегося нефтепровода ВС-ТО на территории Олекминского района РС(Я) и благодаря грамотным и решительным действиям, Муратов В.А. смог спасти 2 работников <данные изъяты>.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, изучив данные о личности подсудимого Муратова В.А., обстоятельства совершения им преступления, сведений о том, что подсудимый Муратов В.А. состоит на учете у психиатра и нарколога нет, в суде признаков психического расстройства здоровья не обнаруживает, в соответствии со ст.300 УПК РФ судом признан вменяемым и в силу ст.19 УК РФ подлежит к уголовной ответственности и уголовному наказанию за совершенное им преступление.

С учетом фактических обстоятельств совершенного им преступления, степень его общественной опасности, а также наступивших последствий, суд не находит оснований для изменения категории совершенного Муратовым В.А. преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания подсудимому Муратову В.А. обстоятельствами, смягчающих наказание, согласно п. «г, к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у подсудимого, оказание иной помощи потерпевшему, непосредственно после совершения преступления, т.к. Муратов В.А. умывал лицо потерпевшего ФИО1, вызвал машину, обязал увезти его в больницу. В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве иных смягчающих обстоятельств суд признает его молодой возраст, положительные характеристики с места жительства, учебы, работы, близких, то, что на момент совершения преступления не имел судимости, наличие <данные изъяты>, которым материально помогает, спасение граждан при пожаре.

Отягчающих наказание подсудимого Муратова В.А. обстоятельств согласно ч.1, ч.1.1 ст.63 УК РФ судом не установлено. В силу ч.1.1 ст.63 УК РФ выводы о признании совершения преступления в состоянии опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание должны быть обоснованы характером и степенью общественной опасности преступления, обстоятельствами его совершения и личностью виновного. Фактическое нахождение подсудимого Муратова В.А. в момент совершения преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, само по себе не является основанием для признания данного обстоятельства отягчающим. Сведений, подтверждающих наличие вышеуказанного отягчающего обстоятельства, а доказательств, свидетельствующих о наличии таковых обстоятельств суду не представлены.

Суд при назначении наказания применяет ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Исходя из фактических обстоятельств совершенного Муратовым В.А. преступления, степени его общественной опасности, наступивших последствий, смягчающие обстоятельства не являются исключительными и суд не может применить к подсудимому Муратову В.А. ст.64 УК РФ, т.к. цели и мотивы преступления, не указывают на существенное уменьшение степени общественной опасности совершенного им преступления, т.е. обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Муратовым В.А. преступления либо исключительных обстоятельств для назначения более мягкого вида наказания, чем это предусмотрено санкцией ч.4 ст.111 УК РФ, суд не находит.

С учетом указанных выше обстоятельств, а также справедливости и обеспечения достижения цели наказания, суд приходит к выводу, что Муратов В.А. представляет повышенную опасность для общества и его исправление возможно только с изоляцией его от общества и полагает необходимым назначить ему меру наказания, связанную с реальным лишением свободы без ограничения свободы, т.к. исправление Муратова В.А. возможно в ходе отбытия основного наказания и в соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, которое окажет необходимое положительное воздействие на исправление Муратова В.А., восстановит социальную справедливость и предупредит совершение осужденным новых преступлений, поэтому у суда нет оснований для условного осуждения, т.е. для применения к подсудимому Муратову В.А. ст.73 УК РФ.

Меру пресечения Муратову В.А. в виде содержания под стражей с учетом общественной опасности совершенного им преступления, а также необходимости отбывания наказания в виде лишения свободы следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения приговора.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ подсудимому Муратову В.А. в срок наказания в виде лишения свободы подлежит зачету время его содержания под стражей с 16.12.2019г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Процессуальных издержек по делу нет.

Потерпевшей ФИО1 ходатайство по п.21.1 ст.42 УПК РФ не заявлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Относительно имеющихся по делу вещественных доказательств суд полагает разрешить в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.302, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Муратова Владимира Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбытия наказания Муратова В.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Муратову Владимиру Александровичу в виде заключения под стражей оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Муратова В.А. под стражей с 16.12.2019г. до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: автомобиль марки «Toyota» модели «Ist» с г/з № считать возвращенной ФИО2; следы рук на 2-х отрезках липкой ленты, фрагмент обоев, марлевый тампон со смывом вещества бурого цвета, чехол от автомобильного кресла черного, синего цветов, металлический фрагмент (щуп), пластиковую канистру, шапку спортивную, марлевый тампон со смывом вещества бурого цвета, куртки синего, светлого цвета, кофту серого цвета, толстовку черного цвета - уничтожить, детализации абонентских соединений: абонентского номера № на 11 листах формата А4; свидетеля ФИО31 на 7 листах формата А4; свидетеля ФИО12 на 4 листах формата А4 - хранить при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальных издержек по делу нет

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РС(Я) в течение 10 суток со дня постановления, а осужденным содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Разъяснить Муратову В.А., что в случае обжалования приговора он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, имеет право поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, право пригласить защитника по своему выбору, отказаться от защитника, ходатайствовать о назначении другого защитника (ст.16 ч.4 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

При получении копий апелляционных жалоб или представления, затрагивающих интересы Муратова В.А., последний в течение 10 суток вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Сыроватская О.И.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».